



*Cumplimiento Tributario
hoy, frente a facultades
(comprobación, fiscalización
y gestión) de la autoridad
fiscal y las posibilidades de
defensa*

**CONSIDERACIONES IMPORTANTES
REFORMAS 2026 CFF, DE LAS GARANTÍAS
DEL INTERÉS FISCAL, EN MATERIA DE
SELLOS DIGITALES (CANCELACIÓN,
RESTRICCIÓN) E
IMPLICACIONES DE FALLOS EMITIDOS
POR EL PODER JUDICIAL FEDERAL**



Consideraciones previas:

Desde que fuera presentada la Iniciativa de Reforma que la persona titular del ejecutivo federal el pasado 15 de septiembre de 2025, la que fue presentada ante el Senado de la República, tener en cuenta que no solo reformaba la Ley de Amparo, sino adicionalmente al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Fue una reforma acabada (*fast track*) en su proceso Legislativo, habiendo sido publicada en el Diario Oficial de la Federación en edición vespertina, el 16 de octubre de 2025.

¿A qué responde la Iniciativa? lo dijo magistralmente y la cito, la representante del INCAM al Parlamento abierto Andrea Rovira del Río ***“No saber perder no puede convertirse en políticas públicas, si la jurisprudencia ha demostrado que el Estado viola derechos, lo que toca es corregir, no blindar esas violaciones”.***

“Se están blindando violaciones” y protegiendo al Estado (ojo y no a los Gobernados)

Muy alejado del discurso oficial que se advierte, que si bien en una primera parte y retomando las palabras de Amartya Sen, “no se puede derribarlo todo, pues las pérdidas serían incontables, así es que existe un apartado de las reformas que resulta justificada y se refiere a la necesaria actualización o modernización, o como se le denominara en el dictamen ***“...en términos de necesidad, resulta evidente que el marco jurídico vigente presenta limitaciones que deben ser superadas ya que, en la actualidad la coexistencia de formatos impresos o electrónicos en el juicio de amparo, así como las diferentes vías de notificación, generan cargas procesales, posibles inconsistencias en la integración de expedientes y riesgos de desigualdad en el acceso a la información”.***

Y ahora sí, iniciemos recordando que a la misma se le dio en llamar “de destrucción del amparo” o llamémosle “complicada para plantear el medio de defensa”, lo que lo podría presentar (citando de nueva cuenta) a Andrea Rovira del Río ***“Se vacía al amparo de su función histórica de ser un escudo real que lleve a la defensa de los ciudadanos a tiempo”.***

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

1.- FALSOS COMPROBANTES FISCALES

- Armonizar el CFF con la Constitución en relación con los delitos en los cuales resulta procedente la Prisión Preventiva Oficiosa, en lo relativo a los “falsos comprobantes fiscales”. (Reforma del párrafo segundo del artículo 19 de la CPEUM, en materia de prisión preventiva oficiosa, publicada en el DOF el 31 de diciembre de 2024).
- Mayores herramientas para el SAT, para combatir los falsos comprobantes fiscales.

En relación a lo anterior, destaca la adición de la fracción XIV (con dos párrafos) al apartado C del artículo 27.

Aquí, es negar la inscripción de personas morales en el RFC, cuando detecte que su Representante legal, algún socio o accionista o cualquier persona que forme parte de su estructura orgánica, se ubique en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 17–H, fracciones X, XI, XII o XIII o 69, decimosegundo párrafo fracciones I a IV y IX del CFF y que no haya corregido su situación fiscal; o bien, que dicho representante, socio, accionista o persona forme parte de otra persona moral que se encuentre en alguno de los supuestos de los artículos y fracciones antes referidos que no haya corregido su situación fiscal. **Resolución Miscelánea (DOF 28/12/2025)*

Aplicación de norma que sería inconstitucional pues contraviene lo dispuesto por el artículo 22 CPEUM.

Así el art. 22 de la CPEUM, consagra el principio de “personalidad de las penas”, en tanto que prohíbe las llamadas penas trascendentales que son definidas de la siguiente forma por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Criterio Correspondiente a la Novena Época, Instancia Primera Sala, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Mayo de 2002, Tesis 1ª/J.92/2002, Página 17; Materia Penal.

PENAS TRASCENDENTES, CONCEPTO DE ELLAS. Se entiende por **penas trascendentes aquellas que pueden afectar de modo legal directo a terceros extraños no inculcados**, pero no las que derivan de posibles trastornos que puedan sufrir los familiares de los reos, con motivo de la reclusión de éstos, puesto que de adoptarse este criterio todas las penas resultarían trascendentes, porque es evidente que de una u otra forma, en mayor o menor grado, afectan a las personas allegadas a los sentenciados.”

Juris 29/2002 Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veinticuatro de abril de dos mil, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Presidente Juan N. Silva Meza, Juventino Castro y Castro, Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez Cordero.

En cuanto al rubro que denominaron

2. FORTALECIMIENTO DE LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD FISCAL

➤ Adición del artículo 30-B

“Art. 30-B Los contribuyentes que proporcionen servicios digitales de conformidad con los artículos 1º A. BIS y 18-B de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, deberán permitir a las autoridades fiscales, en forma permanente, el acceso en línea y en tiempo real únicamente a la información que permita comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales, que obre en sus sistemas o registros, en los términos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.”

Ojo fallo reciente SCJN ADR 1442/2025

***RESOLUCIÓN MISCELÁNEA 2026 (DOF 28/12/2025)**

2.4.17. Procedimiento para validación de la información por negativa de inscripción en el RFC para personas morales.

Para los efectos de los artículos 27, apartado C, fracción XIV del CFF, 22, 23 y 24 del Reglamento del CFF, cuando el SAT niegue la inscripción en el RFC a las personas morales, entregará el “Acuse del artículo 27, apartado C, fracción XIV, del CFF” al representante legal de la persona moral.

A partir del día hábil siguiente a aquel en que se reciba dicho acuse, contará con un plazo de diez días para exhibir la documentación que acredite haber desvirtuado la situación fiscal detectada, ante la unidad administrativa competente del SAT, de conformidad con la ficha de trámite 167/CFF “Entrega de la información relacionada con la solicitud de inscripción en el RFC, en términos del artículo 27, apartado C, fracción XIV del CFF”, contenida en el Anexo 2.

El plazo para presentar la solicitud de inscripción en el RFC, a que se refiere el artículo 23, segundo párrafo del Reglamento del CFF, quedará suspendido por única ocasión, hasta que la autoridad emita el oficio de respuesta derivado de la presentación de la información conforme a la ficha a que se refiere el párrafo anterior. No se suspenderá plazo alguno, cuando por cualquier motivo, se presente nuevamente la solicitud de inscripción y entrega de la información a que se refiere la citada ficha de trámite.

La autoridad emitirá respuesta **en un plazo de diez días**, contados a partir del día hábil siguiente a la recepción del escrito libre. Para conocer la respuesta, el solicitante deberá acudir a la ADSC en la que presentó el escrito.

Si derivado de la información presentada, la autoridad advierte que la situación fiscal detectada fue desvirtuada ante la unidad administrativa competente del SAT, emitirá un oficio de respuesta comunicando al representante legal que deberá presentar nuevamente la solicitud de inscripción en el RFC, previa cita, cumpliendo con los requisitos señalados en las fichas de trámite que correspondan.

En caso contrario, o cuando no se entregue la información dentro del plazo de diez días, se tendrá por no presentada la solicitud de inscripción, quedando a salvo el derecho del contribuyente para volver a presentar el trámite de inscripción en el RFC, cuando así lo determine.

CFF 27, RCFF, 22, 23, 24

Ojo fallo reciente SCJN ADR 1442/2025.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN

1442/2025, DERIVADO DEL PROMOVIDO EN CONTRA DE LA SENTENCIA TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICINCO, DICTADA POR EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO 620/2024.

Bajo la ponencia de la señora Ministra Batres Guadarrama y conforme a los puntos resolutivos que proponen:

PRIMERO. EN LA MATERIA DE LA REVISIÓN SE REVOKA LA SENTENCIA RECURRIDA.

SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A *** , EN CONTRA DE LA SENTENCIA RECLAMADA. NOTIFÍQUESE; “...”**

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias, secretario. Para el análisis de este asunto, quiero pedirle a la Ministra Lenia Batres Guadarrama, que nos presente su proyecto.

SEÑORA MINISTRA BATRES GUADARRAMA: Muchas gracias, Ministro Presidente. El proyecto que se presenta a este Pleno responde al amparo directo en revisión 1442/2025.

Se divide en su parte considerativa en competencia, oportunidad, legitimación, estudio de procedencia del recurso, estudio de fondo y decisión. El asunto tiene como antecedente que una persona presentó el aviso para tributar el Impuesto Sobre la Renta conforme al Régimen Simplificado de Confianza (RESICO); no obstante, el SAT le informó que a partir del 1° de junio de 2022 debía cumplir con las obligaciones fiscales conforme al Régimen de Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales, debido a que obtuvo ingresos por \$3,305,764.00 (tres millones quinientos cinco mil setecientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.). Inconforme con esa determinación, la persona contribuyente demandó su nulidad y la Sala reconoció la validez de la resolución impugnada.

En contra de esta sentencia, promovió juicio de amparo directo y el tribunal colegiado concedió el amparo al considerar que la Regla 3.13.33 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 transgredía el principio de supremacía jerárquica, pues contravenía a lo previsto en el artículo 113-E de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en cuanto al momento en que la persona debe tributar conforme al régimen general.

En contra de la sentencia que concedió el amparo, la Secretaría de Hacienda interpuso recurso de revisión que es el que nos ocupa. En el proyecto someto a consideración del Pleno que, bueno, en este proyecto que someto se establece en primer orden, que el recurso de revisión es procedente, 98 porque en esta instancia subsiste el tema de constitucionalidad de normas y porque el asunto reviste interés excepcional que permitirá establecer un criterio respecto de la constitucionalidad de la Regla 3.13.33 y si supera las disposiciones de la propia Ley del Impuesto Sobre la Renta.

SEÑOR MINISTRO FIGUEROA MEJÍA: Bien. Gracias, Ministro Presidente. Respetuosamente, votaré en contra del proyecto de la Ministra Batres, pues considero que podría estarse ante un cambio de situación jurídica al quedar sin efecto el acto de aplicación de la norma controlada en razón a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el once de octubre de dos mil veinticuatro, de la segunda resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal de dos mil veinticuatro, en la que el artículo transitorio tercero contempló que la autoridad fiscal debería actualizar el régimen de personas para que las que se encontraran en un supuesto, como el que aquí se analiza, regresara a tributar en el RESICO, por lo que, previo a un pronunciamiento de fondo, considero que deberá analizarse si ello impacta en lo que aquí se pretende resolver. Es cuanto, señor Presidente.

....

SEÑOR MINISTRO ESPINOSA BETANZO: Gracias, Ministro Presidente. En mi opinión, la regla administrativa impugnada sí es contraria al principio de reserva de ley, pues desborda su contenido a supuestos normativos contrarios a los previstos en la Ley del Impuesto sobre la Renta.

En mi opinión, el asunto que se nos presenta a debate, exige dar respuesta a la siguiente interrogante: Es contraria al principio de reserva de ley o subordinación jerárquica la regla de la miscelánea fiscal para dos mil veintitrés, al establecer como consecuencia para las personas físicas que tributan en términos del RESICO, que deberán actualizar y cumplir sus obligaciones tributarias desde el inicio del ejercicio respectivo o desde el inicio de operaciones, a pesar de que la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que: “[...]”

dejarán de tributar conforme a esta Sección y deberán realizarlo en los términos del Título IV [...]” (esto es a futuro) Y aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente: al conocer del amparo directo en revisión 435/2024, la entonces Primera Sala resolvió que la regla de resolución de miscelánea fiscal para dos mil veintitrés, modificada mediante la Quinta Resolución de Modificaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de julio del mismo año, (normativa coincidente con la analizada en el presente asunto), va más allá de lo previsto por el artículo 113 inciso I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al estimar que las resoluciones misceláneas fiscales pueden prever obligaciones para los particulares, siempre y cuando no las introduzca de manera excesiva en relación con lo establecido por la ley respectiva. Se dijo que en términos de lo dispuesto por el citado artículo 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los contribuyentes, en el caso particular, las personas físicas que hubiesen optado por tributar en el RESICO y dejen de cumplir con la presentación de al menos tres pagos mensuales o no presenten declaración anual, incorporarán a futuro una consecuencia en su esfera jurídica, que el legislador definió en los siguientes términos: “[...] dejarán de tributar conforme a esta Sección y deberán realizarlo en los términos del Título IV, [...]”. En este sentido, las resoluciones misceláneas fiscales pueden prever obligaciones para los particulares, siempre y cuando no las introduzca (como ya hemos dicho) de manera excesiva en relación con lo establecido por la ley respectiva.

...

En mi consideración, estos precedentes son congruentes con precisar el alcance del principio de reserva de ley, enfatizándolo como un verdadero parámetro de control constitucional a las disposiciones administrativas de observancia general. Por ello, constituyen un vehículo idóneo para generar seguridad jurídica a los gobernados impidiendo que una disposición legal pueda ser modificada, de facto, por una disposición de menor jerarquía.

SEÑOR MINISTRO FIGUEROA MEJÍA: Gracias, Ministro Presidente. Lo comentado hasta este momento, considero que de ningún modo cambia mi postura en relación con que la regla controlada va más allá del contenido del artículo 113-E de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, pues ese establece que el contribuyente que exceda de los \$3,500.000.00 (tres millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) deberá de pagar el impuesto relativo al régimen de personas físicas con actividades empresariales y profesionales a partir del mes siguiente a la fecha en que tales ingresos excedan la referida cantidad, al establecer que ante el incumplimiento del requisito de los ingresos (abro comillas) “la autoridad fiscal actualizará las obligaciones fiscales de los contribuyentes para que tributen desde el inicio del ejercicio o desde el mes en que iniciaron operaciones” (cierro comillas).

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias, Ministro. Gracias. ¿Pues alguien más en el uso de la palabra? Si no hay nadie más, secretario, tome la votación de manera nominal de todo el proyecto, por favor.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí, señor Ministro Presidente.

SEÑORA MINISTRA HERRERÍAS GUERRA: De acuerdo con el proyecto.

SEÑOR MINISTRO ESPINOSA BETANZO: En contra.

SEÑORA MINISTRA RÍOS GONZÁLEZ: A favor.

SEÑORA MINISTRA ESQUIVEL MOSSA: Con el proyecto.

SEÑORA MINISTRA BATRES GUADARRAMA: A favor.

SEÑORA MINISTRA ORTIZ AHLF: Con el proyecto.

SEÑOR MINISTRO FIGUEROA MEJÍA: En contra.

SEÑOR MINISTRO GUERRERO GARCÍA: A favor.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE AGUILAR ORTIZ: A favor del proyecto.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Señor Ministro Presidente, me permito informarle que existe mayoría de siete votos a favor de la propuesta; con voto en contra de los señores Ministros Espinosa Betanzo y Figueroa Mejía.

➤ **Adición de tercer párrafo de la fracción XIII del art. 42**

- “*Tratándose de las visitas domiciliarias y verificación física de bienes inmuebles durante el transporte, a que se refieren las fracciones III, V y VI de este artículo respectivamente, las autoridades fiscales podrán autorizar, en la misma orden de visita o verificación, el uso de herramientas tecnológicas para generar de manera indistinta fotografías, audios o videos del desarrollo de las diligencias que practiquen, cuya impresión o archivos electrónicos serán anexados a las actas que levanten y servirán como prueba, entre otras circunstancias, de las características del lugar, fecha y hora en que se desarrollaron, personas que participaron, de los hechos y omisiones que se conocieron, así como sobre los bienes descubiertos al amparo de la orden respectiva.*”

En ese sentido tener en consideración a la Exposición de Motivos de la persona Titular del Ejecutivo Federal en la parte correspondiente al punto 3.7

“3.7 Uso de herramientas tecnológicas en visitas domiciliarias y verificación de bienes en transporte.

Se propone adicionar un tercer párrafo al artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, para establecer que, en el ejercicio de las facultades de comprobación establecidas en el citado Código, las autoridades fiscales podrán autorizar el uso de herramientas tecnológicas para generar fotografías, audios o videos del desarrollo de las diligencias que practiquen, respecto de los hechos y omisiones que se hubieren conocido, así como de los bienes descubiertos al amparo de la orden respectiva.

...

Es de suma relevancia mencionar que en otras materias, como lo es la educativa, ya se permite el uso de herramientas tecnológicas para registrar el desarrollo de la actuación de la autoridad, tal como se observa de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia e la Nación, con los datos de localización, rubro y texto siguiente:

Registro digital 2023860

Instancia: Segunda Sala

Undécima Época

Materias (s): Constitucional Tesis 2ª.J/ 22/2021 (11ª) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo II, página 1874

Tipo: Jurisprudencia

“EDUCACIÓN LOS ARTÍCULOS 15, FRACCIÓN XI, 159 Y 160 FRACCIÓN VIII, DE LA LEY GENERAL RELATIVA, NO VIOLAN EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 6, APARTADO A, FRACCIÓN II Y 16 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.”

Lo cual no es aplicable a las **visitas domiciliarias de carácter fiscal**, pues éstas se encuentran tuteladas de forma específica por el párrafo décimo sexto del artículo 16 Constitucional, el cual ha sido interpretado por el Poder Judicial Federal de forma **específica** y distinguiendo la posibilidad de las visitas que la autoridad administrativa podrá practicar para verificar que se han cumplido reglamentos sanitarios y de policía, a las de carácter fiscal.

Es de considerar que lo anterior ha sido analizado por el Poder Judicial de la Federación, de conformidad a la evolución jurisprudencial, destacando en este sentido, los siguientes criterios:

Tesis P.IV/96.- “VISITAS DOMICILIARIAS. EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN III DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN LA PARTE QUE AUTORIZA A LOS VISITADORES, A FIN DE ASEGURAR LA CONTABILIDAD O CORRESPONDENCIA, A SELLAR O COLOCAR MARCAS EN DICHOS DOCUMENTOS, NO ES INCONSTITUCIONAL. La potestad conferida por la fracción III del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, a los visitantes durante el desarrollo de la visita domiciliar a fin de asegurar la contabilidad, correspondencia o bienes que no estén registrados en la contabilidad, correspondencia o bienes que no estén registrados en la contabilidad para

Indistintamente sellar o colocar marcas en dichos documentos, se ajusta a lo ordenado por el artículo 16 Constitucional, en cuanto permite para la práctica de Visitas Domiciliarias, **la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, ya que tal facultad para “exigir la exhibición de libros y papeles” debe entenderse como la presentación de estos al ser requeridos por los visitantes, para un examen particular de los mismos, lo que implica que para lograr ese objetivo quien practica la visita los puede sellar o marcar, como establece en la fracción III, del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, con lo que se logra su identificación y evita se modifiquen, sustraigan o sean cambiados por otros, dando eficacia a la diligencia.”**

Amparo en Revisión 1053/92 Les Must de Cartier, S.A. de C.V.- 5 de octubre de 1995.Unanimidad de 11 Votos.- Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.- Secretario: Constancio Carrasco Daza Localizable a fojas 174 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Tomo III, febrero de 1996. Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito.

TESIS P.CXXV/95.- “VISITAS DOMICILIARIAS. EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN III DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN EN LA PARTE QUE AUTORIZA A LOS VISITADORES, A SELLAR O MARCAR MUEBLES, ARCHIVEROS U OFICINAS, A FIN DE ASEGURAR LA CONTABILIDAD O CORRESPONDENCIA, ES INCONSTITUCIONAL. En las visitas domiciliarias que el artículo 16 Constitucional permite efectuar a las autoridades administrativas, la función del visitador debe limitarse a exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales - con los alcances que esto implica – sin que del texto de la disposición Constitucional, ni de su interpretación jurídica pueda concluirse que dicho precepto constitucional autoriza a los visitantes a sellar o colocar marcas en muebles, archiveros u oficinas. Por tanto, el artículo 46 fracción III, del Código Fiscal de la Federación, en la parte que dispone que los visitantes podrán sellar o colocar marcas en muebles, archiveros u oficinas, viola el precepto constitucional de mérito.”

Amparo en Revisión 1053/92.-Les Must de Cartier S.A. de C.V. 5 de octubre de 1995.Unanimidad de 11 Votos.- Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.- Secretario: Constancio Carrasco Daza Localizable a fojas 264 y 265 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Tomo II, Diciembre de 1995. Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito.

Ahora bien de las reformas referidas, en dicha iniciativa destaca la reforma no solo a la Ley de Amparo, como ya se expresó, sino también al CFF y a la LFPCA, siendo que en el caso del segundo ordenamiento tenemos la adición a lo dispuesto en el art. 124 CFF, que es del texto siguiente de conformidad a la publicación en DOF del pasado 16 de octubre de 2025, de la que destaco la siguiente, para advertir lo que transgrede:

“Artículo Segundo.- Se adicionan las fracciones X, XI y XII al artículo 124 del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 124.- Es improcedente el recurso cuando se haga valer contra actos administrativos:

I. a IX. ...

X. Que el contribuyente manifieste desconocer.

XI. Que exijan el pago de créditos fiscales determinados en resoluciones liquidatorias que hubieren sido impugnadas y hayan quedado firmes por resolución de autoridad competente.

XII. Que resuelvan sobre solicitudes de prescripción de créditos fiscales determinados en resoluciones liquidatorias que hubieren sido impugnadas y hayan quedado firmes por resolución de autoridad competente.”

En este sentido, es de considerar:

Tener presente el caso ya juzgado por la Corte en el gran precedente 2425/2015, no sólo para este tema, sino para otros, que refiere:

La violación que se presenta al **“principio de progresividad”**, en su ámbito materialmente legislativo, se puede originar no sólo por la emisión de normas regresivas, sino por la situación de regresividad que conlleva la supresión o modificación de preceptos legales que se relacionan con prerrogativas inherentes al ser humano y que, desde luego, el Estado se encuentra obligado a promover, respetar, proteger y garantizar.

Del principio de Progresividad (contenido y alcance)

El artículo 1º de la CPEUM reconoce expresamente el **principio de progresividad al señalar que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos “de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.**

Así el **principio de progresividad** es indispensable para consolidar la garantía de protección de la dignidad humana, porque la observancia a dicho principio impide, por un lado, **la interpretación restrictiva de las normas de derechos humanos y la regresión respecto de su sentido y alcance de protección**, y por otro lado, **favorece la evolución de dichas normas para ampliar su alcance de protección.**

Así la progresividad conlleva **gradualidad, como progreso**. La gradualidad se refiere a que la efectividad de los derechos humanos no se logra, generalmente, de manera inmediata, sino que conlleva todo un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo plazos. Por su parte, **el progreso implica que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar.**

El principio de progresividad ha sido entendido y desarrollado particularmente en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, al ser considerados como prerrogativas humanas que para su disfrute requieren de *la designación y toma de decisiones presupuestarias*, de ahí que se ha entendido que si bien los Estados cuentan con obligaciones de contenido *-referentes a que los derechos se ejerciten sin discriminación y a que el Estado adopte dentro de un plazo breve medidas deliberadas, concretas y orientadas a satisfacer las obligaciones que derivan de tales derechos-*, también cuentan con obligaciones de resultado o mediatas, *que se relacionan con el principio de progresividad*, el cual debe analizarse a la luz de un dispositivo de flexibilidad que refleje las realidades del mundo y las dificultades que implica para cada país asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales.”

Ilustra lo anterior, la tesis 2ª CVIII/2014 (10ª) que se lee bajo el rubro: “SALUD, DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE. ÉSTE PUEDE COMPRENDER OBLIGACIONES INMEDIATAS, COMO EL CUMPLIMIENTO PROGRESIVO”.

Debe considerarse, por lo que hace al Estado mexicano, el principio de progresividad se predica a la totalidad de los derechos humanos reconocidos por el mismo, no sólo porque el artículo 1 constitucional no distingue de su aplicación entre derechos civiles y políticos, y los diversos económicos y sociales, sino porque esa fue la intención del Constituyente Permanente al reformar la norma constitucional, tal y como se desprende de los procesos legislativos respectivos:

“Hoy, a nadie escapa la relevancia de los derechos humanos como principios constitucionales, ubicados en la cúspide del sistema jurídico, desde el cual son auténticos límites materiales a la actuación de los poderes públicos y de los órganos de gobierno.

Sin embargo, la responsabilidad estatal no debe constreñirse a un conjunto de abstenciones frente a los llamados derechos políticos y civiles; por el contrario, es tarea permanente y progresiva del Estado, que implica el despliegue de todas las facultades de que se encuentra investido, con objeto de garantizar el respeto de todos los derechos.”

Asimismo, se estableció que ***“(a)unque el principio de progresividad se ha vinculado de manera más estrecha a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, la propuesta considera que en su acepción de ‘no regresividad’ puede emplearse como un principio rector para todos los derechos humanos. En este sentido, el Estado no sólo adquiere la obligación de establecer las medidas necesarias para realizar los derechos humanos, sino, además, la de no poder dar marcha atrás en aquellos estándares o niveles de cumplimiento ya alcanzados.”***

Así el principio de progresividad irradia a la totalidad de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano, lo cual se relaciona **no solamente con la prohibición regresividad derechos fundamentales**, sino en la obligación positiva de promover los mismos de manera progresiva y gradual, esto es, como lo señaló el Constituyente permanente, el Estado tiene el mandato constitucional de **“realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en la estructura económica, social, política y cultural del país, de manera que se garantice que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos.”**

Conforme a lo anterior, es dable colegir **que existirá una violación al principio de progresividad cuando el Estado mexicano no adopte medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole, para dar plena efectividad a los derechos humanos, o bien, una vez adoptadas tales medidas, exista una regresión,**—sea o no deliberada— en el avance del disfrute y protección de tales derechos.

En relación al segundo de los supuestos mencionados, el Pleno de este Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis **366/2013**, sostuvo que el principio de progresividad — en su **vertiente de prohibición de regresividad**— **NO ES DE CARÁCTER ABSOLUTO, DE AHÍ QUE PARA DETERMINAR SI UNA MEDIDA LEGISLATIVA RESPETA DICHO PRINCIPIO, “resulta necesario tomar en cuenta si dicha disminución tiene como finalidad esencial incrementar el grado de tutela de un derecho humano del que son titulares personas diversas, lo cual permite atender a una interpretación integral del marco constitucional”.** En otras palabras **“ES NECESARIO ANALIZAR SI ÉSTA (MEDIDA) GENERA UN EQUILIBRIO RAZONABLE ENTRE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN JUEGO, SIN AFECTAR DE MANERA DESMEDIDA LA EFICACIA DE ALGUNO DE ELLOS, PUES DE LO CONTRARIO SE TRATARÁ DE UNA LEGISLACIÓN REGRESIVA”.**

Las anteriores consideraciones quedaron plasmadas en la jurisprudencia P/J. 42/2024 intitulada **“PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. LA APLICACIÓN DEL PLAZO DE OCHO AÑOS PARA IMPUGNAR EN AMPARO DIRECTO SENTENCIAS CONDENATORIAS QUE IMPONEN PENA DE PRISIÓN, DICTADAS ANTES DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE NO VULNERA AQUÉL, TOMANDO EN CUENTA EL PRINCIPIO DE INTERDEPENDENCIA, ESPECÍFICAMENTE LA QUE SE DA ENTRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS SENTENCIADOS Y DE LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE).**

La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha reconocido que las medidas regresivas no son en sí mismas inconvenientes, sin embargo, dichas medidas requieren de una consideración más cuidadosa y deberán justificarse plenamente de ahí que **“para evaluar si una medida regresiva es compatible con la Convención Americana, se deberá determinar si se encuentra justificada por razones de suficiente peso”** Corte IDH caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y jubilados de la Contraloría”) vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie C. No. 198 párr 103.

Por su parte, la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos ha señalado que la “restricción en el ejercicio de un derecho no es sinónimo de regresividad”, toda vez que la obligación correlativa de no regresividad, establecida en el artículo 26 de la Convención Americana, no excluye la posibilidad de un Estado imponga ciertas restricciones al ejercicio de los derechos incorporados en esa norma. De tal suerte que la “obligación de no regresividad implica un análisis conjunto de la afectación individual de un derecho con relación a las implicaciones colectivas de la medida, en este sentido, no cualquier medida regresiva es incompatible con el art. 26 de la Convención Americana”.

De las Garantías del Interés fiscal

Art. 135 Ley de Amparo

Art. 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables.

Párrafo publicado sin cambios DOF 16-10-2025

Tratándose de créditos fiscales determinados en resoluciones liquidatorias que hubieren sido impugnadas y hayan quedado firmes por resolución de autoridad competente, o de actos que resuelvan sobre solicitudes de prescripción respecto de dichos créditos, la suspensión podrá otorgarse discrecionalmente, la que surtirá efectos si se ha constituido garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora mediante billete de depósito emitido por institución autorizada o carta de crédito emitida por alguna de las instituciones autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y registradas para tal efecto ante el Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria y las demás disposiciones jurídicas aplicables.

Garantía del Interés fiscal

Consideración a la SEXTA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025 y anexos 1 y 1-A, publicada el pasado 17 de diciembre de 2025, que es del siguiente texto:

"El Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 33, fracción I, inciso g) del Código Fiscal de la Federación; 14, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 8 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, resuelve:

PRIMERO. Se **reforman** las reglas 2.18.1., primer párrafo, fracción XII y actual quinto párrafo de la regla; 3.3.1.8., actual décimo párrafo; 3.3.1.17., actuales tercero y décimo párrafos, así como el Capítulo 11.4. que comprende las reglas 11.4.1. a 11.4.10., se **adicionan** las reglas 2.1.6., fracción I, segundo párrafo; 2.12.12.; 2.18.1., primer párrafo, fracción IV, segundo párrafo y segundo párrafo de la regla, pasando los actuales segundo a sexto párrafos a ser tercero a séptimo párrafos; 3.3.1.8., segundo párrafo, pasando los actuales segundo a décimo párrafos a ser tercero a décimo primer párrafos; 3.3.1.12., primer párrafo, fracción XV; 3.3.1.17., segundo párrafo, pasando los actuales segundo a décimo párrafos a ser tercero a décimo primer párrafos y 3.3.1.21., primer párrafo, fracción XV, y se **deroga** la regla 2.18.1., primer párrafo, fracción XIII de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025, para quedar de la siguiente manera:

2.12.12. Para los efectos del artículo 135, tercer párrafo de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, **los billetes de depósito** que se exhiban para garantizar el crédito fiscal, deben ser emitidos por institución autorizada e incluir en el cuerpo del mismo lo siguiente:

- I.** Los datos de identificación del contribuyente (nombre, denominación o razón social y RFC del depositante).
- II.** Fecha de emisión, número de folio legible y firma autógrafa del funcionario que lo emite.
- III.** Estar emitido a favor de la TESOFE o del organismo descentralizado competente para cobrar coactivamente créditos fiscales.
- IV.** Señalar con número y letra el importe total por el que se emite.
- V.** Datos del adeudo que se garantiza (número de la determinante y/o conceptos).

Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 135

II. Modificación en la forma de garantizar el interés fiscal.

Reforma al art 141 del CFF para garantizar el interés fiscal ahora:

“Art. 141. Las personas contribuyentes podrán garantizar el interés fiscal, cuando se actualice alguno de los supuestos establecidos en los artículos 74 y 142 de este Código, en alguna de las formas siguientes:

Párrafo reformado DOF 09-04-2026

- I. Billete de depósito, emitido por institución autorizada
- II. Carta de crédito.
- III. Prenda, excepto los bienes intangibles, e hipoteca, a excepción de los inmuebles con características de predios rústicos..
- IV. Fianza.
- V. Obligación solidaria asumida por tercero
- VI. Embargo en la vía administrativa de negociaciones, bienes muebles tangibles e inmuebles



III. Respecto a la garantía del interés fiscal en el Recurso de Revocación.

Periodo de gracia establecido en el artículo Vigésimo Noveno transitorio de la Ley de Ingresos

- Los contribuyentes que a partir del 1 de enero de 2026 interpongan en tiempo y forma el recurso de revocación, podrán constituir la garantía del interés fiscal dentro del plazo de seis meses, contados a partir de la fecha en que se presentó el citado medio de defensa.
- **Quedan exceptuados a esta regla los recursos de inconformidad de IMSS e INFONAVIT, en este supuesto se estará obligado a garantizar hasta que sea resuelto el medio de defensa. Artículo 144 segundo y tercer párrafo del CFF**

Código Fiscal de la Federación

LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS SE CENTRA EN CUATRO RUBROS:

- 1) Falsos comprobantes fiscales.
- 2) Fortalecimiento de las facultades de la autoridad fiscal.
- 3) Simplificación fiscal, fortalecimiento de la seguridad jurídica y proscripción de la arbitrariedad.
- 4) Delitos fiscales y de comercio exterior.



Certificado de sello digital

“CAPÍTULO SEGUNDO

De los Medios Electrónicos

Artículo 17-D.- Cuando las disposiciones fiscales obliguen a presentar documentos, éstos deberán ser digitales y contener una firma electrónica avanzada del autor, salvo los casos que establezcan una regla diferente. Las autoridades fiscales, mediante reglas de carácter general, podrán autorizar el uso de otras firmas electrónicas.

Para los efectos mencionados en el párrafo anterior, se deberá contar con un certificado que confirme el vínculo entre un firmante y los datos de creación de una firma electrónica avanzada, expedido por el Servicio de Administración Tributaria cuando se trate de personas morales y de los sellos digitales previstos en el artículo 29 de este Código, y por un prestador de servicios de certificación autorizado por el Banco de México cuando se trate de personas físicas. El Banco de México publicará en el Diario Oficial de la Federación la denominación de los prestadores de los servicios mencionados que autorice y, en su caso, la revocación correspondiente. En los documentos digitales, una firma electrónica avanzada amparada por un certificado vigente sustituirá a la firma autógrafa del firmante, garantizará la integridad del documento y producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos con firma autógrafa, teniendo el mismo valor probatorio. Se entiende por documento digital todo mensaje de datos que contiene información o escritura generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología.

...”

“Artículo 29. Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen, los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. Las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios, realicen pagos parciales o diferidos que liquidan saldos de comprobantes fiscales digitales por Internet, o aquéllas a las que les hubieren retenido contribuciones deberán solicitar el comprobante fiscal digital por Internet respectivo. Los contribuyentes que exporten mercancías que no sean objeto de enajenación o cuya enajenación sea a título gratuito, deberán expedir el comprobante fiscal digital por Internet que ampare la operación.”

Certificado de sello digital

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior deberán cumplir con las obligaciones siguientes:

- I. Contar con un certificado de firma electrónica avanzada vigente, tener obligaciones fiscales en el Registro Federal de Contribuyentes y cumplir con los requisitos que determine el Servicio de Administración Tributaria mediante las reglas de carácter general.

Fracción reformada DOF 12-11-2021

- I. Tramitar ante el Servicio de Administración Tributaria el certificado para el uso de los sellos digitales.

Los contribuyentes podrán optar por el uso de uno o más certificados de sellos digitales que se utilizarán exclusivamente para la expedición de los comprobantes fiscales mediante documentos digitales. El sello digital permitirá acreditar la autoría de los comprobantes fiscales digitales por Internet que expidan las personas físicas y morales, el cual queda sujeto a la regulación aplicable al uso de la firma electrónica avanzada.

Los contribuyentes podrán tramitar la obtención de un certificado de sello digital para ser utilizado por todos sus establecimientos o locales, o bien, tramitar la obtención de un certificado de sello digital por cada uno de sus establecimientos. El Servicio de Administración Tributaria establecerá mediante reglas de carácter general los requisitos de control e identificación a que se sujetará el uso del sello digital de los contribuyentes.

La tramitación de un certificado de sello digital sólo podrá efectuarse mediante formato electrónico que cuente con la firma electrónica avanzada de la persona solicitante.”

Certificado de sello digital

La tramitación de un **certificado de sello digital** sólo podrá efectuarse mediante formato electrónico que cuente con la firma electrónica avanzada de la persona solicitante.

III. ...

IV. Remitir al Servicio de Administración Tributaria, antes de su expedición, el comprobante fiscal digital por Internet respectivo a través de los mecanismos digitales que para tal efecto determine dicho órgano desconcentrado mediante reglas de carácter general, con el objeto de que éste proceda a:

a) Validar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 29-A de este Código y de los contenidos en los complementos de los comprobantes fiscales digitales por Internet, que el Servicio de Administración Tributaria establezca mediante reglas de carácter general. *Inciso reformado DOF 12-11-2021*

b) Asignar el folio del comprobante fiscal digital

c) Incorporar el sello digital del Servicio de Administración Tributaria.

Reforma DOF 12-11-2021: Derogó de la fracción los entonces párrafos segundo al quinto

V. Una vez que se incorpore **el sello digital del Servicio de Administración Tributaria al comprobante fiscal digital por Internet**, deberán entregar o poner a disposición de sus clientes, a través de los medios electrónicos que disponga el citado órgano desconcentrado mediante reglas de carácter general, el archivo electrónico del comprobante fiscal digital por Internet de que se trate y, cuando les sea solicitada por el cliente, su representación impresa, la cual únicamente presume la existencia de dicho comprobante fiscal.”

Las restricciones al certificado de sello digital se encuentran dentro de las llamadas **facultades de gestión** por la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Registro digital: 2021743 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Administrativa
Tesis: 2a./J. 22/2020 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 76, Marzo de 2020, Tomo I, página 459
Tipo: Jurisprudencia

“FACULTADES DE COMPROBACIÓN Y DE GESTIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES. ASPECTOS QUE LAS DISTINGUEN.

Desde la perspectiva del derecho tributario administrativo, la autoridad fiscal, conforme al artículo 16, párrafos primero y décimo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos puede ejercer facultades de gestión (asistencia, control o vigilancia) y de comprobación (inspección, verificación, determinación o liquidación) de la obligación de contribuir prevista en el numeral 31, fracción IV, del mismo Ordenamiento Supremo, concretizada en la legislación fiscal a través de la obligación tributaria. Así, dentro de las facultades de gestión tributaria se encuentran, entre otras, las previstas en los numerales 22, 41, 41-A y 41-B (este último vigente hasta el 31 de diciembre de 2019) del Código Fiscal de la Federación; en cambio, las facultades de comprobación de la autoridad fiscal se establecen en el artículo 42 del código citado y tienen como finalidad inspeccionar, verificar, determinar o liquidar las referidas obligaciones, facultades que encuentran en el mismo ordenamiento legal invocado una regulación y procedimiento propios que cumplir.”

Amparo en revisión 302/2016. IQ Electronics International, S.A. de C.V. y otra. 13 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Amparo en revisión 333/2016. Financiera San Ysidro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. 31 de agosto de 2016. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Contradicción de tesis 222/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto del Tercer Circuito y Séptimo del Primer Circuito, ambos en Materia Administrativa. 30 de agosto de 2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretaria: Jazmín Bonilla García.

Amparo directo en revisión 3550/2018. Tractopartes El Surtidor, S.A. de C.V. 19 de junio de 2019. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco González Salas, Yasmín Esquivel Mossa y Javier Laynez Potisek; votó con reservas Eduardo Medina Mora I. Disidente: Alberto Pérez Dayán. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: José Omar Hernández Salgado.

Amparo en revisión 595/2019. Servicios Convaluisset, S.A. de C.V. 4 de diciembre de 2019. Cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Yasmín Esquivel Mossa y Javier Laynez Potisek; votaron con reservas José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek, quien manifestó que formularía voto concurrente. Ponente: Yasmín Esquivel Mossa. Secretario: Luis Enrique García de la Mora.

Tesis de jurisprudencia 22/2020 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de febrero de dos mil veinte.

Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 222/2017, está publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de octubre de 2017 a las 10:37 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 47, Tomo II, octubre de 2017, página 896, con número de registro digital: 27411.

Esta tesis se publicó el viernes 06 de marzo de 2020 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 10 de marzo de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019.

La Gestión, en qué consiste?

El Servicio de Administración Tributaria SAT lleva a cabo hoy más que nunca una política en la que se privilegian las facultades de gestión, que como se advirtió de la interpretación por el Poder Judicial Federal, las mismas son (la asistencia, el control y la vigilancia).

En ese tenor, es que la autoridad seguirá potenciando las facultades de gestión tributaria que se refieren a la asistencia, control y vigilancia de las obligaciones a contribuir. Y nos retrotraemos a los ejes de la Reforma, a la Miscelánea Fiscal para 2021 y 2022 en que se hicieron referencia a las facultades de gestión de las autoridades, en virtud de las que, lo que se pretende es fortalecer la vigilancia el control de las obligaciones secundarias de los sujetos obligados, las que al día de hoy y pasados los años se advierte, son en las que se ha sentado el trabajo del SAT, que tienen como mira un efecto meramente recaudatorio.

Al día de hoy, es la Gestión Tributaria, la que se antepone (por tiempo, por efectividad) a las facultades de comprobación, pues la inmediatez en el cumplimiento de las metas recaudatorias, son con las que justo se obtiene la perseguida Eficiencia recaudatoria.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

"Registro digital: 2016916

Instancia: Segunda Sala

Décima Época

Materias(s): Constitucional, Administrativa

Tesis: 2a. XXXIII/2018 (10a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 54, Mayo de 2018, Tomo II, página 1686

Tipo: Aislada

CONTABILIDAD. EL ARTÍCULO 36 DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2014, QUE ESTABLECE SU RECONSTRUCCIÓN, NO VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.

*La interpretación sistemática y armónica del precepto citado permite concluir que la ausencia de plazo para reconstruir la contabilidad, implica que cuando la autoridad fiscal tenga conocimiento, por cualquier medio, de que se destruyó la contabilidad del contribuyente, por caso fortuito o fuerza mayor, y esté o no **ejerciendo sus facultades de comprobación o gestión tributaria**, debe conceder, caso por caso y mediante resolución debidamente fundada y motivada, un plazo razonable, que no podrá ser menor a cuatro meses, al contribuyente para reconstruirla mediante el método de concentración, ya que, de otra forma, éste no tendría los elementos mínimos para saber cuánto tiempo tiene para ese efecto, ni tampoco el pleno conocimiento de las consecuencias de no llevar a cabo su reconstrucción, lo que traería como resultado comprometer su derecho a una defensa adecuada como una formalidad esencial del procedimiento; de ahí que, el entendimiento así del artículo 36 del Reglamento al rubro citado, no viola el derecho a la seguridad jurídica.*

Amparo directo en revisión 4751/2017. Las Misiones Club Campestre, A.C. 22 de noviembre de 2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó con reserva José Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez. Esta tesis se publicó el viernes 18 de mayo de 2018 a las 10:23 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

INFORMACIÓN DE OPERACIONES RELEVANTES. LA OBLIGACIÓN DE PRESENTARLA NO CONSTITUYE EJERCICIO DE FACULTADES DE COMPROBACIÓN.

El artículo 31-A del Código Fiscal de la Federación establece la obligación de los contribuyentes de presentar a la autoridad fiscal la información relacionada con las operaciones relevantes que realicen; sin embargo, no puede considerarse que dicha carga representa el ejercicio de facultades de comprobación sino que, **en todo caso, se trata de facultades de gestión de la autoridad fiscal para controlar y vigilar el cumplimiento de la obligación de proporcionar información de las operaciones que hayan celebrado.** En ese sentido, el hecho de que la norma no prevea las consecuencias por omitir la presentación de la información relativa, no implica que transgreda el derecho a la seguridad jurídica, pues en materia tributaria éste se concreta en "saber a qué atenerse" respecto de la regulación normativa tributaria, lo que significa que los contribuyentes que no cumplan su obligación saben las consecuencias de su conducta omisiva, ya que la autoridad fiscal podrá no sólo ejercer **discrecionalmente sus facultades de gestión, sino incluso las de comprobación, facultades unas y otras que pueden ser objeto de control jurisdiccional.**

Amparo en revisión 333/2016. Financiera San Ysidro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. 31 de agosto de 2016. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Esta tesis se publicó el viernes 06 de enero de 2017 a las 10:07 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

"CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. QUEDAN SIN EFECTOS, CONFORME AL ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, INCISO D), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE LAS INFRACCIONES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 79, 81 Y 83 DEL PROPIO ORDENAMIENTO SEAN DETECTADAS EN EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE LA AUTORIDAD, O FUERA DE ÉSTE.

El precepto citado inicialmente establece como hipótesis que da lugar a que los certificados emitidos por el Servicio de Administración Tributaria queden sin efectos, que "aun sin ejercer sus facultades de comprobación", **las autoridades fiscales detecten la existencia de una o más infracciones previstas en los artículos 79, 81 y 83 del propio código** y la conducta sea realizada por el contribuyente titular del certificado. Así, la redacción de la norma no genera duda en cuanto a su aplicabilidad cuando **las autoridades fiscales tengan conocimiento de las infracciones señaladas mediante el ejercicio de sus facultades de gestión tributaria** -en la forma en que las entendió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. CXLVII/2016 (10a.)-. Ahora, si se tiene en cuenta que es un principio de interpretación normativa que a las disposiciones legales debe asignárseles el sentido que permita su aplicación, pues el propósito del legislador al crearlas es su efectividad, no que sean letra muerta; de la interpretación gramatical del **artículo 17-H, fracción X, inciso d)**, aludido, se colige que el significado de la voz "aun", en la forma empleada, no se relaciona con el adverbio de tiempo "todavía", sino **con "incluso" o "hasta".** En consecuencia, dicho precepto cobra aplicación, con independencia de que las infracciones previstas en los numerales 79, 81 y 83 mencionados sean detectadas en el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad, o fuera de éste. Así se considera, además, si se tiene presente que las infracciones vinculadas a la obligación de llevar contabilidad (artículo 83), está condicionada a "que sean descubiertas en el ejercicio de las facultades de comprobación", lo que corrobora que el contexto de aplicación del artículo 17-H, fracción X, inciso d), no excluye a las facultades de comprobación; por el contrario, las comprende.

VIGÉSIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 84/2017. Administrador Desconcentrado Jurídico del Distrito Federal "4" (ahora Ciudad de México) del Servicio de Administración Tributaria. 24 de agosto de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón Montaña. Secretario: Paúl Francisco González de la Torre.

Nota: La tesis aislada 2a. CXLVII/2016 (10a.), de título y subtítulo: "FACULTADES DE COMPROBACIÓN Y DE GESTIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES. ASPECTOS QUE LAS DISTINGUEN." citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de enero de 2017 a las 10:07 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 38, Tomo I, enero de 2017, página 796. Esta tesis se publicó el viernes 09 de marzo de 2018 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

CANCELACIÓN DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL PARA LA EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES DIGITALES POR INTERNET. CONSTITUYE UNA MEDIDA TEMPORAL QUE NO CORRESPONDE AL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, POR LLEVARSE A CABO DENTRO DEL CONTEXTO DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE GESTIÓN DE LA AUTORIDAD.

La determinación de cancelar el certificado de sello digital para la expedición de comprobantes digitales por Internet, prevista en el artículo 17-H, fracción X, inciso d), del Código Fiscal de la Federación, no corresponde al ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad, sino que dicha medida se establece dentro del contexto del ejercicio de las facultades de gestión que ésta tiene, particularmente al actuar dentro del control y vigilancia de las operaciones vinculadas con el cumplimiento de diversas obligaciones fiscales.

Para evidenciar lo anterior, es pertinente señalar que desde la perspectiva del derecho tributario administrativo, según lo dispuso la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. CXLVII/2016 (10a.), de título y subtítulo: "FACULTADES DE COMPROBACIÓN Y DE GESTIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES. ASPECTOS QUE LAS DISTINGUEN.", la autoridad fiscal, en términos del artículo 16, párrafos primero y décimo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede ejercer facultades de gestión (asistencia, control o vigilancia) y de comprobación (inspección, verificación, determinación o liquidación) de la obligación de contribuir prevista en el numeral 31, fracción IV, del mismo ordenamiento, concretizada en la legislación fiscal por medio de la obligación tributaria. Así, debe destacarse que dentro de las primeras se encuentran, entre otras, las previstas en los numerales 22, 41, 41-A y 41-B del código mencionado, mientras que las de comprobación están establecidas en los numerales 42 y 48 del propio código y tienen como finalidad inspeccionar, verificar, determinar o liquidar las obligaciones citadas. Consecuentemente, el actuar de conformidad con el artículo 63, primero y último párrafos, del Código Fiscal de la Federación, mediante el análisis a los sistemas institucionales, expedientes y base de datos con que cuenta, utiliza **y tiene acceso la autoridad, que concluye en detectar inconsistencias en la situación fiscal del contribuyente y, por ende, en la actualización de una o más infracciones de las previstas en los artículos 79, 81 y 83 del mismo código que, a su vez, colman la hipótesis legal para la cancelación de un certificado, no involucra el ejercicio de las facultades de comprobación, ya que se lleva a cabo dentro de las diversas de gestión; de ahí que carezca de sustento concluir que la cancelación del certificado de sello digital para la expedición de comprobantes digitales por Internet implique una liquidación o determinación fiscal, habida cuenta que, conforme a su naturaleza jurídica, solamente constituye una medida provisional de control, tendiente a hacer efectivo el cumplimiento de las diversas obligaciones fiscales a que está sujeto el administrado.**

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

Amparo directo 57/2017. Fuerza Activa, S.A. de C.V. 11 de diciembre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: José Elías Gallegos Benítez. Secretario: Mario Enrique Guerra Garza.

Nota: La tesis aislada 2a. CXLVII/2016 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de enero de 2017 a las 10:07 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 38, Tomo I, enero de 2017, página 796.

Esta tesis se publicó el viernes 16 de febrero de 2018 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, INCISO D), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL ESTABLECER QUE QUEDARÁN SIN EFECTOS AUN SIN QUE LAS AUTORIDADES FISCALES EJERZAN SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, NO TRANSGREDE EL TEST DE PROPORCIONALIDAD.

El precepto citado, al establecer que los certificados emitidos por el Servicio referido quedarán sin efectos cuando las autoridades fiscales, aun sin ejercer sus facultades de comprobación, **detecten la existencia de una o más infracciones de las previstas en los artículos 79, 81 y 83 del Código Fiscal de la Federación**, no transgrede el test de proporcionalidad, en atención a que su **finalidad es constitucionalmente válida y objetiva, en virtud de que con su implementación el legislador buscó combatir el fraude fiscal por parte de los contribuyentes**, finalidad inmediata que encuentra asidero en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la finalidad mediata pretendida es que se cumpla con la obligación de contribuir a los gastos públicos por quienes estén llamados a satisfacerla. Asimismo, es un medio idóneo, apto y adecuado, toda vez que se implementó un sistema mediante el cual el contribuyente sabe a qué atenerse cuando la autoridad ejerce sus facultades de gestión tributaria, **previéndolo además un procedimiento sumario para desvirtuar las irregularidades detectadas y que motivaron dejar sin efectos el certificado; además, la necesidad de la medida se satisface, porque atendiendo al fin inmediato que persigue, es un hecho notorio y evidente que las autoridades legislativas y ejecutivas del Estado Mexicano se encuentran obligadas a combatir el fraude fiscal.** Finalmente, es proporcional porque atendiendo a las ventajas y desventajas que produce la medida legislativa implementada, se advierte dentro de las primeras que permite hacer efectivo el cumplimiento de la obligación de contribuir a los gastos públicos al permitir a la autoridad fiscal ejercer sus facultades de gestión tributaria en aras de detectar las infracciones en las que incurran los contribuyentes que pretendan defraudar al fisco federal, con lo cual se genera una situación de igualdad real y no sólo formal, pues en esa medida todos contribuirán al gasto público.

Amparo en revisión 302/2016. IQ Electronics International, S.A. de C.V. y otra. 13 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de noviembre de 2016 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Registro digital: 2012944
Instancia: Segunda Sala
Décima Época
Materias(s): Constitucional, Administrativa
Tesis: 2a. CV/2016 (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I, página 926
Tipo: Aislada

CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, INCISO D), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL ESTABLECER QUE QUEDARÁN SIN EFECTOS AUN SIN QUE LAS AUTORIDADES FISCALES EJERZAN SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.

El citado precepto, al establecer que los certificados emitidos por el Servicio referido quedarán sin efectos cuando las autoridades fiscales, aun sin ejercer sus facultades de comprobación, detecten la existencia de una o más infracciones de las previstas en los artículos 79, 81 y 83 del Código Fiscal de la Federación, no viola el principio de seguridad jurídica, ya que el gobernado sabe a qué atenerse cuando la autoridad fiscal ejerce sus facultades de gestión tributaria para detectar infracciones en cualquiera de los supuestos contenidos en los numerales invocados, lo que constituye el parámetro mínimo para que se salvaguarde el derecho a la seguridad jurídica. Además, lo dispuesto en el artículo 17-H, fracción X, inciso d), aludido no implica que la autoridad fiscal pueda cancelar unilateralmente los certificados de sello digital, pues para ese efecto, ejerce sus facultades de gestión tributaria y, de esta forma, descubre y se percató de alguna infracción, sin perjuicio de que el ejercicio de dichas facultades se encuentre sujeto a control jurisdiccional a posteriori.

Amparo en revisión 302/2016. IQ Electronics International, S.A. de C.V. y otra. 13 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Esta tesis se publicó el viernes 28 de octubre de 2016 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Artículo 17-H.- Los certificados que emita el Servicio de Administración Tributaria quedarán sin efectos cuando:

- I. Lo solicite el firmante.
- II. Lo ordene una resolución judicial o administrativa.
- III. Faltare la persona física titular del certificado. En este caso la revocación deberá solicitarse por un tercero legalmente autorizado, quien deberá acompañar el acta de defunción correspondiente.
- IV. Se disuelvan, liquiden o extingan las sociedades, asociaciones y demás personas morales. En este caso, serán los liquidadores quienes presenten la solicitud correspondiente.
- V. La sociedad escidente o la sociedad fusionada desaparezca con motivo de la escisión o fusión, respectivamente. En el primer caso, la cancelación la podrá solicitar cualquiera de las sociedades escindidas; en el segundo, la sociedad que subsista.
- VI. Transcurra el plazo de vigencia del certificado.
- VII. Se pierda o inutilice por daños, el medio electrónico en el que se contengan los certificados.
- VIII. Se compruebe que al momento de su expedición, el certificado no cumplió los requisitos legales, situación que no afectará los derechos de terceros de buena fe.
- IX. Cuando se ponga en riesgo la confidencialidad de los datos de creación de firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria.
- X. Se agote el procedimiento previsto en el artículo 17-H Bis de este Código y no se hayan subsanado las irregularidades detectadas o desvirtuado las causas que motivaron la restricción temporal del certificado.
- XI. Detecten que el contribuyente emisor de comprobantes fiscales no desvirtuó la presunción de la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes y, por tanto, se encuentra definitivamente en dicha situación, en términos del artículo 69-B, cuarto párrafo, de este Código.
- XII. Detecten que se trata de contribuyentes que no desvirtuaron la presunción de transmitir indebidamente pérdidas fiscales y, por tanto, se encuentren en el listado a que se refiere el noveno párrafo del artículo 69-B Bis de este Código
- XIII. Detecten que el contribuyente emisor de comprobantes fiscales no desvirtuó la presunción de que emitió comprobantes fiscales falsos y se determinó que se ubica en el supuesto del artículo 49 Bis, fracción VIII, inciso b) de este Código.

Fracción adicionada DOF 07-11-2025

El Servicio de Administración Tributaria podrá cancelar sus propios certificados de sellos o firmas digitales, cuando se den hipótesis análogas a las previstas en las fracciones VII y IX de este artículo.

Cuando el Servicio de Administración Tributaria revoque un certificado expedido por él, se anotará en el mismo la fecha y hora de su revocación.

Para los terceros de buena fe, la revocación de un certificado que emita el Servicio de Administración Tributaria, surtirá efectos a partir de la fecha y hora que se dé a conocer la revocación en la página electrónica respectiva del citado órgano.

Las solicitudes de revocación a que se refiere este artículo deberán presentarse de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria.

Los contribuyentes a quienes se les haya dejado sin efectos el certificado de sello digital podrán llevar a cabo el procedimiento que, mediante reglas de carácter general, determine el Servicio de Administración Tributaria para subsanar las irregularidades detectadas, en el cual podrán aportar las pruebas que a su derecho convenga y, **en su caso, obtener un nuevo certificado**. La autoridad fiscal dará a conocer la resolución sobre dicho procedimiento a través de buzón tributario, en un plazo máximo de diez días, contado a partir del día siguiente a aquel en que se reciba la solicitud correspondiente.

El procedimiento a que se refiere el párrafo anterior **no resulta aplicable tratándose de aquellos contribuyentes que hayan agotado el procedimiento a que se refieren los artículos 17-H Bis, 69-B y 69-B Bis de este Código** y no hayan subsanado o desvirtuado las irregularidades detectadas por la autoridad, en cuyo caso, únicamente la autoridad deberá notificar la resolución sobre la cancelación del certificado de sello digital dentro del plazo señalado.

Párrafo reformado DOF 12-11-2021

Tratándose de los supuestos a que se refieren las fracciones X, XI o XII de este artículo, cuando la autoridad fiscal haya emitido una resolución en la que resuelva la situación fiscal definitiva de los contribuyentes derivada de otro procedimiento establecido en este ordenamiento, éstos únicamente podrán llevar a cabo el procedimiento para obtener un nuevo certificado a que se refiere el párrafo anterior, siempre que previamente corrijan su situación fiscal.

Párrafo adicionado DOF 12-11-2021

Artículo 17-H Bis. Tratándose de certificados de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet, previo a que se dejen sin efectos los referidos certificados, las autoridades fiscales podrán **restringir temporalmente** el uso de los mismos cuando:

I. Detecten que los contribuyentes, en un ejercicio fiscal y estando obligados a ello, omitan la presentación de la declaración anual transcurrido un mes posterior a la fecha en que se encontraban obligados a hacerlo en términos de las disposiciones fiscales, o de dos o más declaraciones provisionales o definitivas consecutivas o no consecutivas.

Tratándose de contribuyentes que tributen conforme al Título IV, Capítulo II, Sección IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la **restricción temporal** se realizará cuando se detecte **que omitió tres o más pagos mensuales en un año calendario, consecutivos o no**.

Párrafo adicionado DOF 12-11-2021. Reformado DOF 07-11-2025

II. Durante el procedimiento administrativo de ejecución no localicen al contribuyente o éste desaparezca.

III. En el ejercicio de sus facultades, detecten que el contribuyente no puede ser localizado en su domicilio fiscal, desaparezca durante el procedimiento, desocupe su domicilio fiscal sin presentar el aviso de cambio correspondiente en el registro federal de contribuyentes, se ignore su domicilio, o bien, dentro de dicho ejercicio de facultades se tenga conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas.

De igual forma, se detecte que el contribuyente actualizó la comisión de una o más de las conductas establecidas en el artículo 85, fracción I de este Código. Lo anterior, sólo será aplicable una vez que las autoridades fiscales le hayan notificado al contribuyente previamente la multa por reincidencia correspondiente.

Párrafo adicionado DOF 12-11-2021

Para efectos de esta fracción, se entenderá que las autoridades fiscales actúan en el ejercicio de sus facultades de comprobación desde el momento en que realizan la primera gestión para la notificación del documento que ordene su práctica.

IV. Se deroga.

V. Detecten que se trata de contribuyentes que se ubiquen en el supuesto a que se refiere el **octavo párrafo del artículo 69-B de este Código**, que no hayan ejercido el derecho previsto a su favor dentro del plazo establecido en dicho párrafo, o habiéndolo ejercido, no hayan acreditado la efectiva adquisición de los bienes o recepción de los servicios amparados en los comprobantes expedidos por el contribuyente incluido en el listado a que se refiere el párrafo cuarto de dicho artículo, ni corregido su situación fiscal.

Fracción reformada DOF 12-11-2021

VI. Derivado de la verificación prevista en el artículo 27 de este Código, detecten que el domicilio fiscal señalado por el contribuyente no cumple con los supuestos del artículo 10 de este Código.

VII. Detecten que el ingreso declarado, el valor de los actos o actividades gravados declarados, así como el impuesto retenido por el contribuyente, manifestados en las declaraciones de pagos provisionales o definitivos, de retenciones o del ejercicio, o bien, las informativas, **no concuerden con los ingresos o valor de actos o actividades señalados en los comprobantes fiscales digitales por Internet, sus complementos de pago o estados de cuenta o estados de cuenta bancarios, expedientes, documentos o bases de datos que lleven las autoridades fiscales, tengan en su poder o a las que tengan acceso**.

Fracción reformada DOF 12-11-2021, 07-11-2025

VIII. Detecten que, **por causas imputables a los contribuyentes, los medios de contacto establecidos por el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, registrados para el uso del buzón tributario, no son correctos o auténticos.**

IX. Detecten la comisión de una o más de las conductas infractoras establecidas en los artículos 79, 81 y 83 de este ordenamiento, o las establecidas en los artículos 184, fracción II y 185-A de la Ley Aduanera, y la conducta sea realizada por el contribuyente titular del certificado de sello digital. **(ojo no se discrimina y es fracción IV, es no citar la clave que correspondió al RFC ante autoridades fiscales o jurisdiccionales, cuando se esté obligado a ello).** Registro digital: 2032122

Fracción reformada DOF 07-11-2025

X. Se deroga

XI. Detecten que la persona moral tiene un socio o accionista que cuenta con el control efectivo de la misma, y cuyo certificado se ha dejado sin efectos por ubicarse en alguno de los supuestos del artículo 17-H, primer párrafo, fracciones X, XI o XII de este Código, o bien, en los supuestos del artículo 69, decimosegundo párrafo, fracciones I a V de este Código, y no haya corregido su situación fiscal, o bien, que dicho socio o accionista tenga el control efectivo de otra persona moral, que se encuentre en los supuestos de los artículos y fracciones antes referidos y ésta no haya corregido su situación fiscal. Para tales efectos se considera que dicho socio o accionista cuenta con el control efectivo cuando se ubique en cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 26, fracción X, cuarto párrafo, incisos a), b) y c) de este Código.

Fracción adicionada DOF 12-11-2021

XII. Detecten que los contribuyentes tengan a su cargo créditos fiscales firmes no pagados en su totalidad junto con sus accesorios, cuando en el ejercicio fiscal inmediato anterior a aquel en que se realice la restricción, hayan emitido comprobantes fiscales por un monto total que supere cuatro veces el monto histórico del crédito fiscal.

Fracción adicionada DOF 07-11-2025

XIII. Detecten que en la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet, los contribuyentes:

a) No hayan declarado la clave ingreso correspondiente en el campo tipo de comprobante.

b) No hayan declarado el número de permiso correspondiente vigente concedido por la Comisión Nacional de Energía o enajene combustibles sin haberlos importado o adquirido conforme a las disposiciones jurídicas aplicables o declaren uno incorrecto sin contar con el permiso referido en el presente inciso.

Fracción adicionada DOF 07-11-2025

XIV. Detecten **que los contribuyentes que recibieron los comprobantes fiscales digitales por Internet a que se refiere la fracción X del artículo 49 Bis de este Código, no corrigieron su situación fiscal dentro del plazo establecido en dicha fracción.**

Fracción adicionada DOF 07-11-2025

Los contribuyentes a quienes se les haya restringido temporalmente el uso del certificado de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet podrán presentar, en un plazo no mayor a **cuarenta días hábiles**, la solicitud **de aclaración** a través del procedimiento que, mediante reglas de carácter general, determine el Servicio de Administración Tributaria para subsanar las irregularidades detectadas, o bien, para desvirtuar las causas que motivaron la aplicación de tal medida, en el cual podrán aportar las pruebas que a su derecho convenga, a fin de que, al día siguiente al de la solicitud se restablezca el uso de dicho certificado. La autoridad fiscal deberá emitir la resolución sobre dicho procedimiento en un plazo máximo de diez días, contado a partir del día siguiente a aquél en que se reciba la solicitud correspondiente; hasta en tanto se emita la resolución correspondiente, la autoridad fiscal permitirá el uso del certificado de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet. La resolución a que se refiere este párrafo se dará a conocer al contribuyente a través del buzón tributario.

Para los efectos del párrafo anterior, la autoridad fiscal podrá requerir al contribuyente mediante oficio que se notificará por medio del buzón tributario, dentro de los cinco días siguientes a aquél en que el contribuyente haya presentado su solicitud de aclaración, los datos, información o documentación adicional que considere necesarios, otorgándole un plazo máximo de cinco días para su presentación, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del requerimiento.

Los contribuyentes podrán solicitar a través del buzón tributario, por única ocasión, una prórroga de cinco días al plazo a que se refiere el párrafo anterior, para aportar los datos, información o documentación requerida, siempre y cuando la solicitud de prórroga se efectúe dentro de dicho plazo. La prórroga solicitada se entenderá otorgada sin necesidad de que exista pronunciamiento por parte de la autoridad y se comenzará a computar a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo previsto en el párrafo anterior

Transcurrido el plazo para aportar los datos, información o documentación requeridos y, en su caso, el de la prórroga, sin que el contribuyente conteste el requerimiento, se tendrá por no presentada su solicitud de aclaración, por lo que se restringirá nuevamente el uso del certificado de sello digital y continuará corriendo el plazo de cuarenta días a que se refiere el segundo párrafo del presente artículo. El plazo de diez días para resolver la solicitud de aclaración comenzará a computarse a partir del día siguiente a aquél en que concluya el plazo para aportar los datos, información o documentación requeridos o, en su caso, el de la prórroga.

Párrafo reformado DOF 12-11-2021

Asimismo, si del análisis a los datos, información o documentación presentada por el contribuyente a través de su solicitud de aclaración o en atención al requerimiento, resulta necesario que la autoridad fiscal realice alguna diligencia o desahogue algún procedimiento para estar en aptitud de resolver la solicitud de aclaración respectiva, la autoridad fiscal deberá informar tal circunstancia al contribuyente, mediante oficio que se notificará por medio del buzón tributario, dentro de los cinco días siguientes a aquél en que éste haya presentado la solicitud de aclaración o haya atendido el requerimiento, en cuyo caso la diligencia o el procedimiento de que se trate deberá efectuarse en un plazo no mayor a cinco días, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del oficio correspondiente. El plazo de diez días para resolver la solicitud de aclaración comenzará a computarse a partir de la fecha en que la diligencia o procedimiento se haya desahogado.

Cuando la autoridad fiscal haya emitido una resolución en la que resuelva la situación fiscal definitiva de los contribuyentes derivada de otro procedimiento establecido en este ordenamiento, únicamente podrán llevar a cabo el procedimiento de aclaración establecido en el segundo párrafo del presente artículo, siempre que previamente corrijan su situación fiscal.

Párrafo adicionado DOF 12-11-2021

Cuando derivado de la valoración realizada por la autoridad fiscal respecto de la solicitud de aclaración del contribuyente, se determine que éste no subsanó las irregularidades detectadas, o bien, no desvirtuó las causas que motivaron la restricción provisional del certificado de sello digital, la autoridad emitirá resolución para dejar sin efectos el certificado de sello digital.

Asimismo, cuando se venza el plazo de cuarenta días hábiles a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, sin que el contribuyente haya presentado la solicitud de aclaración a través del procedimiento que, mediante reglas de carácter general, determine el Servicio de Administración Tributaria para subsanar las irregularidades detectadas, o bien, para desvirtuar las causas que motivaron la aplicación de tal medida, las autoridades fiscales procederán a dejar sin efectos los certificados de sello digital.

“Artículo 49 Bis. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 42, fracción V, inciso g) de este Código, las visitas domiciliarias se realizarán conforme a lo siguiente:

I. En la orden de visita, la autoridad fiscal señalará el motivo por el cual presume que los comprobantes fiscales digitales por Internet que emite el contribuyente son falsos. **También se ordenará la suspensión de la emisión de dichos comprobantes**, a partir de la entrega o notificación de la orden. **En estos casos no será aplicable el artículo 17-H Bis de este Código y la suspensión se mantendrá hasta la emisión de la resolución a este procedimiento.”**

CRITERIOS DEFENSA

En este sentido, dicha fracción faculta a la autoridad para cancelar, revocar o dejar sin efectos los certificados de sello digital. Sin embargo, no contempla expresamente la facultad de restringir “temporalmente” el uso del sello digital.

“Por lo que en el presente caso es evidente que la resolución que restringió temporalmente el sello digital de la hoy actora se basó en un vacío normativo en el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. El artículo 16 fracción XXIV, establece que la autoridad puede cancelar, revocar o dejar sin efectos los certificados de sello digital de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, así como restringir el uso de certificado de la firma electrónica avanzada, pero no se menciona en ningún momento que dicha medida sea de carácter “temporal.”

En ese sentido la interpretación armónica de este artículo debe partir de la premisa de que las restricciones al uso del Certificado de Sello Digital deben ser definitivas o estar expresamente reguladas por las disposiciones del Código Fiscal de la Federación o del Reglamento del Servicio de Administración Tributaria. La Falta de una mención clara sobre la temporalidad de la restricción invalida la medida aplicada en este caso.

De lo que se sigue, que los conceptos de impugnación esultaron fundados, además de que el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria no otorga al funcionario público tuviera la facultad para poder restringir de manera “temporal” dicho certificado.

Es aplicable a lo anterior por identidad de ideas, el criterio sustentado por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, registro 216735 cuyo rubro y texto es del tenor siguiente:

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Registro digital: 216735	Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito	Octava Época	Materias(s): Administrativa
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XI, Abril de 1993, página 309			Tipo: Aislada

RESOLUCIONES FISCALES. GOZAN DE LA PRESUNCION DE LEGALIDAD.

Los actos y resoluciones de las autoridades fiscales en principio gozan de la presunción de legalidad prevista en el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación; por lo que, al impugnarse en la vía administrativa, corresponde al particular que se estima afectado, desvirtuar la veracidad y exactitud de las consideraciones en que se sustenta la procedencia de aquéllos.

Art. 16 Compete a la Administración General de Recaudación:

XXIV. Cancelar, revocar o dejar sin efectos los certificados de sello digital de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, así como restringir el uso del certificado de la firma electrónica avanzada o cualquier otro mecanismo permitido en las disposiciones jurídicas aplicables, y resolver las aclaraciones o solicitudes que presenten los contribuyentes para subsanar o desvirtuar las irregularidades detectadas en el ejercicio de las atribuciones a que se refiere este artículo;

Art. 18 Compete a las administraciones y subadministraciones desconcentradas de recaudación, ejercer las atribuciones que a continuación se señalan:

- I. A las administraciones desconcentradas de recaudación, las señaladas en las fracciones V, VI, VII, VIII, X respecto del trámite y resolución de las solicitudes y requerimientos a que se refiere dicha fracción, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX salvo el normar los procedimientos de notificación establecidos en el Código Fiscal de la Federación, en el Código Fiscal de la Federación, XX, XXII; XXIV; XXV; XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, y LII del artículo 16 de este reglamento.*

Art. 22 Compete a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal:

XXII. Cancelar, revocar o dejar sin efectos los certificados de sello digital de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, así como restringir el uso del certificado de la firma electrónica avanzada o cualquier otro mecanismo permitido en las disposiciones jurídicas aplicables, y resolver las aclaraciones o solicitudes que presenten los contribuyentes para subsanar o desvirtuar las irregularidades detectadas en el ejercicio de las atribuciones a que se refiere este artículo;

FALSOS COMPROBANTES FISCALES.

➤ Adición del artículo 49 Bis.

Regula el procedimiento para llevar a cabo las visitas domiciliarias previstas en el artículo 42, fracción V, inciso g) del CFF.

PROCEDIMIENTO DEL ART. 49 BIS

En la orden de visita, se debe señalar el motivo por el cual se presume que los CFDI que emite el contribuyente son falsos y se ordena la suspensión de la emisión de CFDI a partir de la entrega o notificación de la orden (no se aplica restricción temporal y la suspensión se mantiene hasta la emisión de la resolución).

Se llevará a cabo en el domicilio fiscal, establecimientos, bodegas, almacenes, puestos, sucursales, etc., o donde se realicen las actividades o presten los servicios que amparen los CFDI emitidos

Los visitantes podrán tomar fotografías, grabación de audios o videos. También entregarán la orden de verificación al visitado, a quien le informarán que el desarrollo de la diligencia está siendo registrada mediante herramientas tecnológicas, y con dicha persona se entenderá la visita.

Si el domicilio fiscal o lugar señalado en la orden no existe o no corresponde al contribuyente, o no hay quien atienda, o se niegan ala visita o impiden su práctica, se levantará acta circunstanciando dicha situación y se dará por concluida la diligencia.

Cuando no pueda llevar a cabo la visita, la orden se notificará por buzón tributario o por estrados y dentro de los tres días hábiles siguientes al en que surta efectos dicha notificación, la autoridad se constituirá nuevamente en el domicilio fiscal o lugar señalado para la práctica de la visita. De subsistir algún impedimento para llevar a cabo la visita, se hará constar en acta circunstanciada y dentro de los 15 días hábiles siguientes se emitirá la resolución que determine que el contribuyente emite falsos CFDI, la cual se notificará por cualquiera de las formas previstas en el art. 134 del CFF.

Los visitantes deben identificarse ante la persona con quien entiendan la diligencia, y le pedirá designe dos testigos.

Si no lo hace, o no aceptan, el visitador los designará, haciendo constar dicha situación, sin que esa circunstancia invalide los resultados de la visita.

En la visita se levantará acta en la que se hará constar en forma circunstanciada los hechos conocidos por los visitantes, en los términos del CFF y su reglamento, o en su caso, las irregularidades detectadas durante la visita.

La persona con quien se entienda la diligencia puede ofrecer ya sea durante la diligencia o en el plazo de 5 días hábiles, los medios de prueba que considere, así como manifestar lo que a su derecho convenga, debiendo señalar claramente el hecho a que se refiere cada uno de ellos y lo que se pretende probar, lo que se valorará al emitir la resolución.

Las pruebas que el contribuyente ofrezca deben identificarse y administrarse claramente con el hecho u observación que pretenda desvirtuar, considerando:

- a) Que se refieran directamente al objeto de la visita.
- b) Que no se ofrezcan para generar efectos dilatorios.
- c) Que no se haya obtenido con violación a alguna disposición jurídica.
- d) Que no hayan sido declarados nulos en algún procedimiento jurisdiccional o instancia administrativa.

Al cierre del acta de visita se firmará quienes intervinieron, y la persona con quien se atendió o testigos se niega a firmarla, o a aceptar copia de la misma, dicha circunstancia se asentará en la misma, sin que ello afecta su validez y valor probatorio, dando así por concluida la visita.

Concluido el plazo de 5 días para ofrecer pruebas y argumentos por parte de la contribuyente, la autoridad contará con un plazo de 15 DÍAS HÁBILES para emitir y notificar la resolución.

Sentidos de la resolución

Que se desvirtuó la presunción de falsedad de los CFDI que motivaron la orden de visita, por lo que se dejará sin efectos la suspensión de la emisión de CFDI.

- Que NO se desvirtuó la presunción de falsedad de los CFDI emitidos, por lo que se consideran falsos con efectos generales y que las operaciones contenidas en los mismos no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, y se aplica lo dispuesto en el artículo 17-H, fracción XIII del CFF.
- El nombre y RFC del contribuyente se publicará en el Portal del SAT y en el DOF dentro de los 45 días hábiles siguientes al surtimiento de efectos de la notificación de la resolución.

Efecto de la publicación

Para que los terceros que recibieron esos CFDI conozcan dicha situación y reviertan el efecto fiscal que les hubieren dado a los mismos, a través de la presentación de una declaración complementaria, para lo cual contarán con un plazo de **30 DÍAS NATURALES a partir de la publicación en el DOF**.

De no hacerlo, se restringirá temporalmente el CSD, conforme a la fracción XIV del artículo 17-H Bis del CFF.

El procedimiento de visita debe concluir, como MÁXIMO, dentro de los 24 DÍAS HÁBILES e iniciará cuando se entregue la orden o, en su caso, cuando surta sus efectos su notificación, y concluirá al **emitirse** la resolución correspondiente.

La SHCP procederá penalmente en términos del artículo 113 Bis del CFF.

Elementos en relación a visita domiciliaria fast track 49 BIS

Consideración a que el primer acto que la diligencia del procedimiento genera un gravísimo daño en la esfera del sujeto gobernado (sujeto de la visita), pues si bien la fracción I, del artículo 49 Bis establece:

“Artículo 49 Bis. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 42, fracción V, inciso g) de este Código, las visitas domiciliarias se realizarán conforme a lo siguiente:

- I. En la orden de visita, la autoridad fiscal señalará el motivo por el cual presume que los comprobantes fiscales digitales por Internet que emite el contribuyente son falsos.

También se ordenará la suspensión de la emisión de dichos comprobantes, a partir de la entrega o notificación de la orden. En estos casos no será aplicable el artículo 17-H Bis de este Código y la suspensión se mantendrá hasta la emisión de la resolución a este procedimiento.”

En primer término, el acápite del artículo 49 Bis refiere que en la Orden (emisión) la autoridad fiscal SEÑALARÁ EL MOTIVO POR EL QUE PRESUME, sin estar tasado en la norma cuáles serían los elementos de presunción, y se menciona así pues existen otras facultades verbigracia el acceso de 69 B en su acápite en el que desde luego que si se establece por el legislador las causas

“Artículo 69-B. Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.”

De manera que al no estar tasado, es que queda al arbitrio y elemento subjetivo la pretendida motivación que podrá llevar a cabo la autoridad que se irroga la aplicación de dicha facultad.

Y destacado que ha sido desde la diligencia en que se da a conocer la orden, en la que se ordenará dice la fracción I la SUSPENSIÓN DE LA EMISIÓN DE DICHOS COMPROBANTES, Y ES COMO EXPRESA A PARTIR DE LA ENTREGA O NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN, LO QUE OBIAMENTE TRANSGREDE TODO EL ORDEN CONSTITUCIONAL, pues de conformidad a lo autorizado por la Constitución en el art. 16, la visita es un acto de molestia que trastoca afectaciones en la esfera jurídica del sujeto gobernado y con lo permitido por el legislador en el art. 49 Bis fracción I, genera una afectación en términos del art. 14 Constitucional y sin ser respetado pues dejo de ser de molestia para convertirse en un acto privativo. Que con el mismo se afecta el derecho de propiedad y la libertad de trabajo.

Lo anterior por anticiparse una pena (sanción), trastocándose así, derechos fundamentales al trabajo a la propiedad.

Criterio pleno de la Corte publicado el viernes 15 de mayo de 2026

“Criterio jurídico: La sanción administrativa consistente en la suspensión de la licencia para conducir por un año, prevista para el caso de que la persona conductora dé positivo a una prueba de alcoholimetría, no vulnera los principios de legalidad y de seguridad jurídica, ya que existe plena certeza de la conducta sancionada y de la consecuencia jurídica de su incumplimiento.”

CANCELACIÓN DE LICENCIA PARA CONDUCIR. LA PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 168 Y 26, FRACCIÓN XXX, DE LA LEY DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, ES INCONSTITUCIONAL.

Hechos: La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla promovió acción de inconstitucionalidad contra los artículos referidos de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla, publicada el 5 de diciembre de 2023, **que establecen como sanción administrativa la cancelación de la licencia para conducir, sin que se pueda expedir una nueva hasta en 10 años.**

Criterio jurídico: La sanción a la que se refiere el sistema previsto en los artículos 168 y 26, fracción XXX, de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla, **es inconstitucional**, porque la cancelación de la licencia para conducir, sin que pueda expedirse una nueva hasta en 10 años, a la persona conductora que no cuente con un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, es ineficaz para lograr la seguridad vial de las personas y **no es proporcional a la gravedad de la infracción.**

Justificación: La obligación de contar con un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros tiene como finalidad garantizar la reparación de los daños que pudieran causarse en un hecho de tránsito.

Sin embargo, sancionar su incumplimiento con la cancelación de la licencia para conducir, sin que pueda expedirse una nueva hasta en 10 años, no consigue el objetivo de garantizar la seguridad vial de las personas. La omisión de contratar dicho seguro no es una conducta que ponga en peligro los derechos a la vida, a la integridad física o a la propiedad de las personas por una conducta irresponsable, como ocurre en los supuestos de la conducción bajo los efectos del alcohol.

Asimismo, la sanción referida es desproporcional a la conducta sancionada, ya que deja de observar que la obligación de contar con un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros opera como una garantía que sólo se actualiza para el caso de que ocurra un siniestro de tránsito en el que haya que realizar un pago para reparar los daños causados.

Además, para sancionar esa omisión, el artículo 164 de la citada Ley de Movilidad estatal prevé la imposición de una multa que oscila **de 20 a 40 veces la Unidad de Medida de Actualización, la cual responde de manera suficiente a la necesidad de castigar la conducta del particular, así como para desincentivar la práctica de no contar** con el referido seguro de responsabilidad civil, lo cual refuerza la falta de correspondencia entre la gravedad de la conducta infractora y la sanción a imponer.

PLENO.

Acción de inconstitucionalidad 1/2024. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. 6 de octubre de 2025. Mayoría de ocho votos de las personas Ministras Sara Irene Herrerías Guerra, Irving Espinosa Betanzo, María Estela Ríos González, Yasmín Esquivel Mossa por consideraciones distintas y formuló voto concurrente que no impacta en las consideraciones de la tesis, Lenia Batres Guadarrama, Loretta Ortiz Ahlf por consideraciones adicionales y anunció voto concurrente, Aristides Rodrigo Guerrero García quien formuló voto concurrente que no impacta en las consideraciones de la tesis y Presidente Hugo Aguilar Ortiz. Disidente: Giovanni Azael Figueroa Mejía quien anunció voto particular. Ponente: Lenia Batres Guadarrama. Secretarios: Humberto Jardón Pérez y Nadia Iveth Partida Mejorada.

El Comité de Revisión, Aprobación y Numeración de Tesis, en sesión de veinticuatro de abril de dos mil veintiséis, y las personas Ministras que integran el Pleno de este Tribunal, aprobaron, con el número 73/2026 (12a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México a trece de mayo de dos mil veintiséis.

Esta tesis se publicó el viernes **15 de mayo de 2026** a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a **partir del lunes 18 de mayo de 2026**, para los efectos previstos en el punto octavo del Acuerdo General Plenario 7/2025 (12a.).

II. Se llevará a cabo en el domicilio fiscal, establecimientos, sucursales, locales, oficinas, bodegas, almacenes, puestos fijos y semifijos en la vía pública, de los contribuyentes, o donde se realicen las actividades o presten los servicios que amparen los comprobantes fiscales digitales por Internet emitidos.

III. Al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, podrán iniciar la toma de fotografías, grabación de audios o videos, entregarán la orden de verificación al visitado, a su representante legal, al encargado o a quien se encuentre al frente del lugar visitado, indistintamente, a quien, en su caso, le informarán que el desarrollo de la diligencia está siendo registrado mediante herramientas tecnológicas, y con dicha persona se entenderá la visita.

Si el domicilio fiscal o lugar señalado en la orden para la práctica de la diligencia no existe o no corresponde al contribuyente, no se encuentra a alguien que atienda a los visitadores o los encontrados se niegan a atender la visita o impiden su práctica, deberá levantarse acta circunstanciada en la que se haga constar dicha situación, dándose por concluida la diligencia. En estos casos, la orden se notificará por buzón tributario o por estrados conforme a los artículos 134, fracciones I y III y 139 de este Código y, dentro de los tres días hábiles siguientes al en que surta efectos dicha notificación, la autoridad se constituirá nuevamente en el domicilio fiscal o lugar señalado para practicar la visita. De subsistir algún impedimento para llevar a cabo la visita ordenada, se hará constar en un acta circunstanciada y, sin trámite adicional, dentro del plazo de quince días hábiles siguientes al del levantamiento del acta se emitirá la resolución que determina que el contribuyente emite falsos comprobantes fiscales, misma que se podrá notificar por cualquiera de las vías de notificación establecidas en el artículo 134 de este Código.

IV. Los visitantes se deberán identificar ante la persona con quien se entienda la diligencia, requiriéndola para que designe dos testigos; si éstos no son designados o los designados no aceptan servir como tales, los visitantes los designarán, haciendo constar esta situación en el acta o actas que levanten, sin que esta circunstancia invalide los resultados de la visita.

V. En la visita domiciliaria se levantará acta en la que se harán constar en forma circunstanciada los hechos conocidos por los visitantes, en los términos de este Código y su Reglamento o, en su caso, las irregularidades detectadas durante la visita.

La persona con la que se entienda la diligencia podrá ofrecer, durante ésta o en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al en que se practique dicha diligencia, los medios de prueba que estime convenientes y manifestar lo que a su derecho convenga, para desvirtuar la presunción de que los comprobantes fiscales son falsos al no cumplir con lo establecido en el artículo 29-A, fracción IX de este Código, debiendo señalar claramente el hecho a que se refiere cada uno de ellos y lo que se pretende probar, los cuales se valorarán en la resolución que al efecto emita la autoridad fiscal.

VI. Los medios de prueba que ofrezca el contribuyente, deberán identificarse y administrarse claramente con el hecho u observación que pretenda desvirtuar, considerando para ello lo siguiente:

a) Que se refieran directamente al objeto de la visita domiciliaria;

b) Que no se ofrezcan para generar efectos dilatorios;

c) Que no se hayan obtenido con violación a alguna disposición jurídica, o

d) Que no hayan sido declarados nulos en algún procedimiento jurisdiccional o instancia administrativa.

VII. Si al cierre del acta de visita domiciliaria el visitado o la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos se niegan a firmar la misma, o el visitado o la persona con quien se entendió la diligencia se niega a aceptar copia del acta, dicha circunstancia se asentará en la misma, sin que esto afecte su validez y valor probatorio, dándose por concluida la visita domiciliaria.

VIII. Concluido el plazo de cinco días hábiles otorgado al contribuyente para aportar medios de prueba y desvirtuar las irregularidades detectadas, la autoridad contará con un plazo de quince días hábiles para emitir y notificar la resolución, en la que podrá determinar lo siguiente:

a) Que el contribuyente desvirtuó la presunción de falsedad de los comprobantes fiscales digitales por Internet emitidos que motivó la orden de visita, por lo que se dejará sin efectos la suspensión de la emisión de los mismos, o

b) Que el contribuyente no desvirtuó la presunción de falsedad de los comprobantes fiscales digitales por Internet emitidos, por lo que se consideran falsos con efectos generales y que las operaciones contenidas en los mismos no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, aplicándose lo dispuesto en el artículo 17-H, fracción XIII de este Código.

IX. El procedimiento a que se refiere este artículo, se deberá concluir, como máximo, dentro de los veinticuatro días hábiles e iniciará cuando se entregue la orden o, en su caso, cuando surta efectos su notificación, y concluirá al emitirse la resolución correspondiente.

X. El nombre y la clave en el Registro Federal de Contribuyentes del contribuyente al que se le haya emitido la resolución a que se refiere el inciso b) de la fracción VIII de este artículo, serán publicados en el Portal del Servicio de Administración Tributaria y en el Diario Oficial de la Federación dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución, a fin de que los terceros que recibieron comprobantes fiscales digitales por Internet emitidos por dicho contribuyente, **conozcan esta situación y reviertan el efecto fiscal que les hubieren dado a los mismos, a través de la presentación de una declaración complementaria, para lo cual contarán con un plazo de treinta días naturales a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.** En caso de no hacerlo, la autoridad les restringirá temporalmente el uso del certificado de sello digital para emitir comprobantes fiscales digitales por Internet, conforme al artículo 17-H Bis, fracción XIV de este Código. * Se relaciona con publicación del pasado 10 de julio en el DOF, por la que la SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO da a conocer tres oficios que veremos en 83 y 84

XI. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público procederá penalmente contra cualquier actividad relacionada con comprobantes fiscales falsos, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 Bis de este Código.

Artículo adicionado DOF 07-11-2025

Desahogo de requerimientos

De conformidad a lo que se aprecie en los archivos del SAT (contenido de sus bases de datos) es que se generan actos a efecto de que el contribuyente regularice su situación fiscal.

Así al recibir sea una carta bajo estas características (la percepción que genera en el contribuyente destinatario) es “alerta”, pudiendo optar por posiciones encontradas frente a ese documento.

En algunos casos minimizando (dejándola de lado) y otros contribuyentes atendiéndola (así cuidado porque se dan casos en los que se exceda en lo que se responde o proporciona más información de hacia donde va encausada la intención de la autoridad), lo que podría constituir una contingencia mayor de la esperada.

Así lo recomendable es, sí atender en el tiempo indicado, pero de manera precisa (siendo conocedor de los riesgos y considerando no aportar más de a lo que vaya encausado).

En este sentido lo que hemos venido conociendo hasta ahora, la llamada “Vigilancia profunda” (hoy se parece más a las facultades que en ejercicio de facultades se le dota a la autoridad a partir del ejercicio 2026 (facultad que es novedosa pues cambia las reglas del juego) y frente a la que estamos ya, en plena aplicación desde el pasado 1º de junio de este año 49 Bis y que revisan todo el periodo del año del 1º de enero de 2026 al 31 de mayo de este año (y las cuales se orientan como han sido los casos a requerir por y cito “...se conoció del análisis al expediente abierto a nombre de la contribuyente***** así como de las bases de datos institucionales como son : Modelo de

Administración Tributaria (RFC) y Consulta de Facturación Electrónica (Consulta Central CFDI), del Servicio de Administración Tributaria a las que tiene acceso esta Administración Central y utiliza de conformidad con el artículo 63 párrafos primero y último del Código Fiscal de la Federación...”

Y lo digo así, porque recordemos que la llamada **Vigilancia Profunda**, la que se ha presentado a través de las llamadas “entrevistas”, a qué son citados los contribuyentes, constituyen como en anteriores programas (claro al de 49 Bis le llaman ahora en **continuidad** al Modelo de Administración Tributaria), a las de Vigilancia se refieren a las que forman parte de los programas de orientación y cumplimiento que ha llevado el desconcentrado a efecto justo a detectar diferencias entre lo declarado (sistema de autodeterminación) y aquella de la que la autoridad se allega a través del cumplimiento de otras obligaciones formales a saber: los CFDI, declaraciones DIOT pagos provisionales, retenciones y diversas fuentes de información.

Justo así, se presenta hoy en 49 Bis, pero con una facultad mas severa pues recordemos y hoy se materializa en lo que expresa la orden y cito:

*“Por otra parte, se señala que en cumplimiento a los establecido por el artículo 49 Bis Fracción I, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, **se ordena la suspensión de la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, a partir de la entrega o notificación de esta orden y hasta la emisión de la resolución que recaiga a este procedimiento.**”*

De esta manera lo que llega a detectar es: diferencias entre ingresos declarados y facturados, inconsistencias en IVA acreditable, emisión en declaraciones, diferencias en CFDI emitidos y declaraciones presentadas, inconsistencias derivadas de nómina o retenciones.

Ahora bien, tanto la carta invitación como la llamada “Vigilancia Profunda” presentada a manera de entrevista, en sí mismo no constituyen facultades de comprobación, ojo una que tampoco lo es (la presentan hoy como que no es la de 49 Bis, pues en la orden, que es en el caso que comento (orden consta de 26 hojas, por efecto de la debida motivación), en ella se expresa además de lo ya destacado, el siguiente texto:

“En tal sentido, conforme a lo previsto en el artículo 49 Bis, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, la visita se llevará a cabo en el lugar señalado en esta orden.

*Se deberá permitir a los visitantes el acceso al domicilio fiscal de la contribuyente***** y proporcionar los medios de prueba que considere convenientes para cada uno de ellos, y lo que pretende probar, conforme a lo previsto en el artículo 49 Bis, fracción V párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación, **sin que ello implique que la autoridad fiscal ejerza facultades de comprobación para determinar la situación fiscal de la contribuyente en materia de contribuciones en términos del artículo 42 fracciones II, III y IX del Código Fiscal de la Federación, ni para verificar el número de operaciones que deban ser registradas como ingresos y, en su caso, el valor de los actos o actividades en términos del artículo 42, fracción X del mismo ordenamiento legal.**”*

Aunque el propio Administrador General de Recaudación del SAT, lo refiere como un “*procedimiento abreviado de fiscalización del SAT.*”

Al final, es en aquélla el momento en que al contribuyente al que se dirigen se le dota de una oportunidad de revisión de su situación frente al fisco; y ante ello estar **en posibilidad de aclarar, corregir diferencias o posibles errores antes de que la autoridad lleve a cabo sus facultades de comprobación en forma (diría).**

Por lo que ante ello, si bien dicho de la propia autoridad no constituyen facultades de comprobación, **sí deben ser atendidas, pues de no hacerlo seguirían un cauce de procedimiento “sí de comprobación”, donde se revise la totalidad del cumplimiento de las obligaciones del sujeto contribuyente.**

Así, de no atenderse con el debido cuidado y diligencia podría constituir un error.

De manera que, sí se es beneficiario de una carta invitación, ésta no constituye el que la autoridad lo tenga de suyo como infractor al sujeto contribuyente o que tenga determinado un crédito fiscal, pues puede ser común que se deba a errores al momento de llenado en plataforma, interpretación de información o cruces que lleva a cabo la autoridad de manera automatizada.

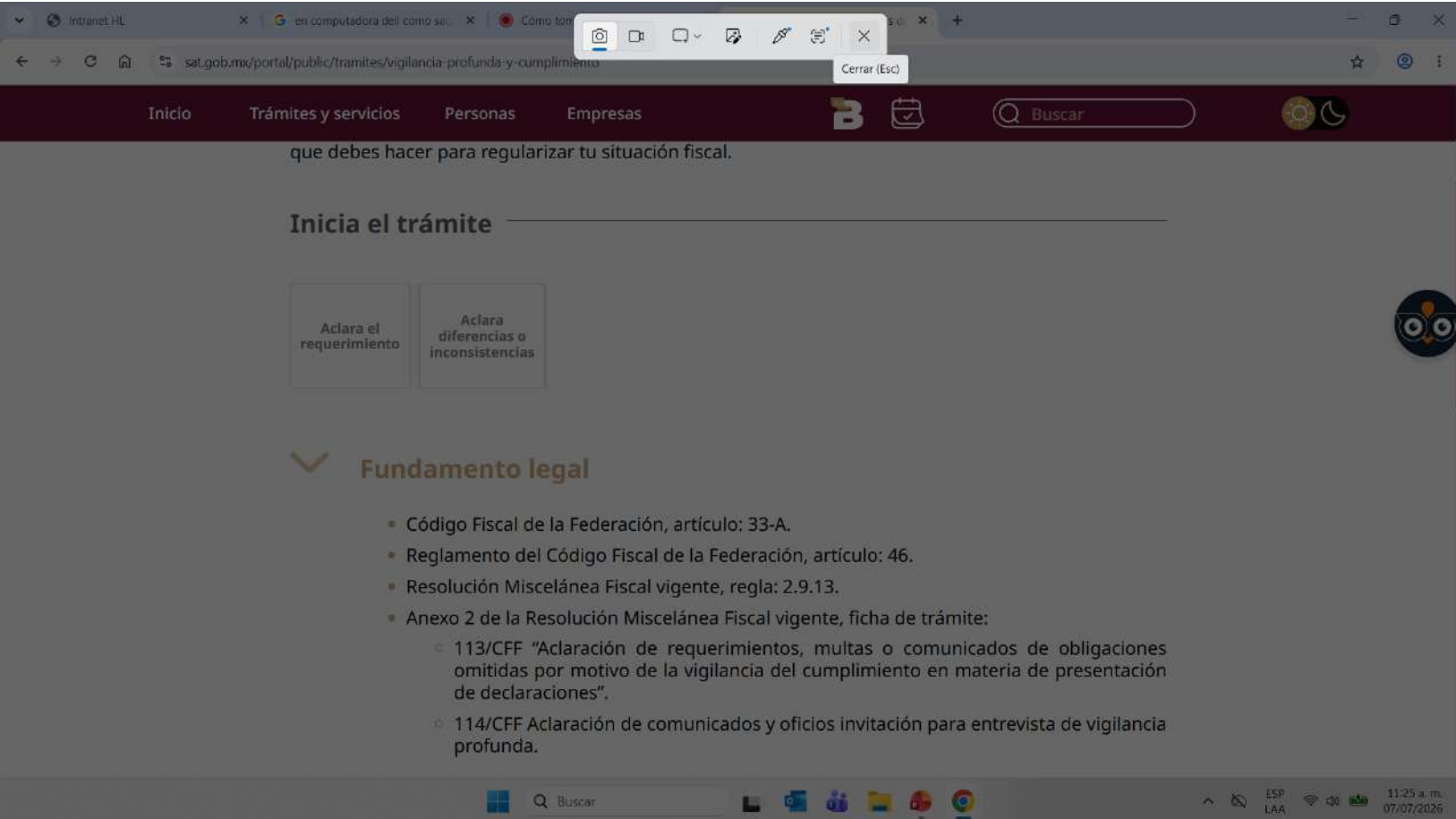
De manera que en el supuesto de no haber presentado (obligaciones formales – declaraciones), es que se estaría en presencia de contribuyente omiso, en ese sentido se pudiera de parte de la autoridad de estar en los medios que apremian la presentación de la declaración con el *increchendo* de medidas sancionatorias Art. 41 CFF, (que conminan al cumplimiento) antes; ahora lo que sucede es ser beneficiario de un requerimiento de obligaciones por parte del desconcentrado en donde haga saber al contribuyente de las obligaciones a cumplir (no cumplidas) y solicite sean cumplidas (presentadas).

En ese sentido, lo procedente es que el contribuyente aclare lo que fue motivo de requerimiento y con ello que el destinatario (sujeto contribuyente), presente aclaración a la autoridad mediante los medios de acceso conocido como **“mi portal”** y conservar su acuse conocido como **“folio”** (que corresponde al acuse de recibo), ello a efecto de darle seguimiento.

Así, los elementos a satisfacer serán:

Y como toda promoción y requisito mínimo contar con RFC y contraseña (elementos a considerar en el ingreso), identificar el aplicativo de *“servicios por internet”*, para de ahí direccionarse a *“aclaraciones”*, posteriormente a solicitud, seleccionar el trámite denominado *“requerimiento control de obligaciones”*, y ahí realizar una referencia, lo que da motivo a la llamada **“aclaración”** y en consecuencia adjuntar los archivos (en formato que se requiere para la plataforma “PDF”), de aquéllos documentos en que se sustente la llamada **“aclaración”**, el requerimiento que lo originó de parte de la autoridad; o a saber el documento o comunicado de las obligaciones pendientes, concluir accionando enviar.

The screenshot displays the 'mi portal' interface for the SAT (Servicio de Administración Tributaria) of Mexico. The browser's address bar shows the URL: `sat.gob.mx/portal/public/tramites/vigilancia-profunda-y-cumplimiento`. A tooltip for the 'Marcado rápido' (Quick Mark) tool is active, stating: 'Realice anotaciones en directo en la pantalla. El marcado rápido le permite dibujar en la pantalla en tiempo real.' Below the tooltip is an 'Entendido' (Understood) button. The website's navigation bar includes links for 'Inicio', 'Trámites y servicios', 'Personas', and 'Empleados'. A search bar with the placeholder 'Buscar' is also present. The main heading reads 'Requerimientos de Obligaciones y Vigilancia profunda'. Below this, a text block explains: 'Conoce la razón por la que, como contribuyente, puedes recibir un requerimiento de obligaciones y lo que debes hacer para regularizar tu situación fiscal.' Under the sub-heading 'Inicia el trámite', there are two buttons: 'Aclarar el requerimiento' and 'Aclarar diferencias o inconsistencias'. At the bottom, a section titled 'Fundamento legal' is partially visible. The Windows taskbar at the bottom shows the system clock as 11:22 a.m. on 07/07/2026.



De conformidad a página del SAT, el fundamento en el trámite en la ficha “Aclara el requerimiento”, se aprecia lo siguiente: (ver imagen pág. anterior).

“Código Fiscal de la Federación, artículo: 33-A.????????????????

Reglamento del Código Fiscal de la Federación, artículo: 46.

Resolución Miscelánea Fiscal vigente, regla: 2.9.13.

Anexo 2 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, ficha de trámite:

113/CFF “Aclaración de requerimientos, multas o comunicados de obligaciones omitidas por motivo de la vigilancia del cumplimiento en materia de presentación de declaraciones”.

114/CFF Aclaración de comunicados y oficios invitación para entrevista de vigilancia profunda.”

Diario Oficial de la Federación 29 de Diciembre de 2026. ANEXO 2

113/CFF Aclaración de requerimientos, multas o comunicados de obligaciones omitidas por motivo de la vigilancia del cumplimiento en materia de presentación de declaraciones.		
Trámite Servicio	Descripción del trámite o servicio	Monto
☒	Aclara ante la autoridad fiscal, el requerimiento, multa o comunicado de obligaciones fiscales omitidas en materia de presentación de las declaraciones cuando consideres que es improcedente.	☒ Gratuito
☐		☐ Pago de derechos de Costo:
¿Quién puede solicitar el trámite o servicio?		¿Cuándo se presenta?
Personas físicas y morales.		- Requerimientos: dentro de los quince días posteriores a la recepción. - Multa: dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a aquél en que surta efectos su notificación. - Comunicados: en cualquier momento.

¿Dónde puedo presentarlo?	En el Portal del SAT: Ingresar en la siguiente liga: https://www.sat.gob.mx/portal/private/aplicacion/mi-portal	
INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL TRÁMITE O SERVICIO		
¿Qué tengo que hacer para realizar el trámite o servicio?		
1. Ingresar al Portal del SAT, en la liga del apartado ¿Dónde puedo presentarlo? 2. Captura tu RFC y Contraseña, y elige Iniciar sesión . 3. Selecciona Servicios por Internet / Aclaraciones / Solicitud y 4. Requiriéndote el formulario electrónico conforme a lo siguiente: En el apartado Descripción del Servicio , en la opción Trámite , elige: a) REQ O COMUNICADO POR OMISIONES , tratándose de aclaraciones por comunicados o requerimientos de obligaciones omitidas a la que estás sujeto. b) MULTAS CONTROL DE OBLIGACIONES , tratándose de aclaraciones por multas, derivadas del procedimiento de vigilancia de obligaciones en materia de presentación de declaraciones. *Asunto: Aclaración de requerimientos o multas o comunicados de obligaciones omitidas; en Descripción: Señala los datos del requerimiento, multa o comunicado (número de oficio o comunicado, declaraciones omisas, periodo), así como los motivos, razonamientos, hechos y causas por los que no estás de acuerdo con la información contenida en el requerimiento, multa o comunicado. Adjunta los documentos digitalizados en formato PDF indicados en el apartado ¿Qué requisitos debo cumplir? y elige Cargar selección Enviar , y obtén el acuse de recepción con el que puedes dar seguimiento a tu Aclaración, imprímelo o guárdalo.		
¿Qué requisitos debo cumplir?		
Documentación que compruebe la improcedencia del requerimiento, comunicado o multa.		
¿Con qué condiciones debo cumplir?		
Contar con Contraseña.		
SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO		
¿Cómo puedo dar seguimiento al trámite o servicio?	¿El SAT llevará a cabo alguna inspección o verificación para emitir la resolución de este trámite o servicio?	
Portal del SAT: • Ingresar a través de la liga del apartado ¿Dónde puedo presentarlo? • Captura tu RFC y Contraseña, y elige Iniciar sesión . • Selecciona la opción Servicios por Internet / Aclaraciones / Consulta e ingresa el Número de Folio de envío o recepción de tu aclaración y verifica la solución otorgada a tu solicitud.	No.	
Resolución del trámite o servicio		
El SAT valorará la información proporcionada y emitirá respuesta a tu aclaración.		
Plazo máximo para que el SAT resuelva el trámite o servicio	Plazo máximo para que el SAT solicite información adicional	Plazo máximo para cumplir con la información solicitada
8 días.	Dentro de los 6 días.	10 días.
¿Que documento obtengo al finalizar el trámite o servicio?	¿Cuál es la vigencia del trámite o servicio?	
Acuse de recibo.	Indefinida.	
CANALES DE ATENCIÓN		
Consultas y dudas		Quejas y denuncias
• MarcaSAT de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs., hora del centro de México, excepto días inhábiles, desde cualquier parte del país 55 627 22 728 opción 5 y para el exterior del país (+52) 55 627 22 728 opción 5. • Via Chat: https://chat.sat.gob.mx , de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs., excepto días inhábiles. • Oficina virtual. Podrás acceder a este canal de atención al agendar tu cita en la siguiente liga: https://citas.sat.gob.mx/ . • Atención personal en las oficinas del SAT ubicadas en diversas ciudades del país, como se establece en la siguiente liga: https://www.sat.gob.mx/portal/publico/directorio . Los días y horarios siguientes: lunes a jueves de 09:00 a 16:00 hrs. y viernes de 08:30 a 15:00 hrs., excepto días inhábiles.		• Quejas y Denuncias SAT, desde cualquier parte del país 55 685 22 222 y para el exterior del país (+52) 55 685 22 222 (quejas y denuncias). • Correo electrónico: denuncias@sat.gob.mx . • En el Portal del SAT: https://www.sat.gob.mx/portal/publico/tramites/quejas-y-denuncias . • MarcaSAT 55 627 22 728 opción 8.

Información adicional		
A efecto de que la autoridad fiscal esté en condiciones de resolver la solicitud de aclaración o servicio dentro de los plazos establecidos, esta deberá presentarse en los términos previstos en esta ficha de trámite. Sin embargo, cuando por error hayas presentado tu trámite o servicio, seleccionando una etiqueta diferente a la señalada en esta ficha para el caso de aclaración, el plazo para que la autoridad resuelva el trámite o servicio, comenzará a contar hasta que se haya asignado al área competente. No obstante, tu solicitud se tendrá por presentada en la fecha en que se haya recibido de conformidad con lo señalado en tu acuse de recepción.		
Fundamento Jurídico		
Artículos 17-D, 33, 33-A, 41 y 82 del CFF; 46 del RCFF; Regla 2.9.13 de la RMF.		
114/CFF Aclaración de comunicados y oficios invitación para entrevista de vigilancia profunda.		
Trámite	Descripción del trámite o servicio	Monte
Servicio	Aclarar ante la autoridad fiscal, el comunicado o información dada a conocer en la entrevista de vigilancia profunda en el que se te informaron omisiones e inconsistencias en materia de presentación de declaraciones para entrevista emitidos por el SAT cuando no estés de acuerdo con la información contenida en los mismos o requieras informar que corriges tu situación fiscal.	☒ Gratuito ☐ Pago de derechos Costo:
¿Quién puede solicitar el trámite o servicio?		¿Cuándo se presenta?
Personas físicas y morales.		• Tratándose de un oficio-invitación una vez concluida la entrevista, el contribuyente cuenta con un plazo de 10 días para aclarar las inconsistencias informadas. • Tratándose de comunicados por omisiones o inconsistencias emitidos por el SAT, cuando se requiera.
¿Dónde puedo presentarlo?	En el Portal del SAT: Ingresar en la siguiente liga: http://www.sat.gob.mx/portal/private/aplicacion/mi-portal	
INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL TRÁMITE O SERVICIO		
¿Qué tengo que hacer para realizar el trámite o servicio?		
1. Ingresar al Portal del SAT, en la liga del apartado ¿Dónde puedo presentarlo? 2. Captura tu RFC y Contraseña, y elige Iniciar sesión . 3. Selecciona Servicios por Internet / Aclaraciones / Solicitud . 4. Requiriéndote el formulario electrónico conforme a lo siguiente: En el apartado Descripción del Servicio , en la opción Trámite elige: MENSAJES VIGILANCIA PROFUNDA , tratándose de comunicados por omisiones e inconsistencias en materia de presentación de declaraciones. ENTREVISTA VIGILANCIA PROFUNDA , tratándose del oficio-invitación por omisiones e inconsistencias en materia de presentación de declaraciones. En Asunto: Aclaración al oficio-invitación o comunicados en el marco de la vigilancia profunda; en Descripción: Señala los datos del oficio-invitación o comunicado, (número de oficio o comunicado, declaraciones omisas, periodo, tipo de inconsistencia) así como los motivos, razonamientos, hechos y causas por los que no estás de acuerdo con la información contenida en el oficio-invitación o con el comunicado o en el que informes que corriges la situación fiscal. Adjunta los documentos digitalizados en formato PDF indicados en el apartado ¿Qué requisitos debo cumplir? y elige Cargar selección Enviar , y obtén el acuse de recepción con el que puedes dar seguimiento a tu Aclaración, imprímelo o guárdalo.		
¿Qué requisitos debo cumplir?		
Archivo digital en formato PDF que compruebe la improcedencia del oficio-invitación o comunicado.		
¿Con qué condiciones debo cumplir?		
Contar con Contraseña.		
SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO		
¿Cómo puedo dar seguimiento al trámite o servicio?	¿El SAT llevará a cabo alguna inspección o verificación para emitir la resolución de este trámite o servicio?	
En el Portal del SAT: • Ingresar a través de la liga del apartado ¿Dónde puedo presentarlo? • Captura tu RFC y Contraseña, y elige Iniciar sesión . • Selecciona Servicios por Internet / Aclaraciones / Consulta e ingresa el número de folio de envío o recepción de tu aclaración.	No.	

Artículo 17 D que se señala como fundamento en publicación en DOF del Anexo 2 de la Resolución Miscelánea Fiscal.

“Art. 17 D. Cuando en las disposiciones fiscales obliguen a presentar documentos, éstos deberán ser digitales y contener una firma electrónica avanzada del autor, salvo los casos que establezcan una regla diferente: Las autoridades fiscales, mediante reglas de carácter general, podrán autorizar el uso de otras firmas electrónicas.

Para los efectos mencionados en el párrafo anterior, se deberá contar con un certificado que conforme el vínculo entre un firmante y los datos de creación de una firma electrónica avanzada, expedido por el Servicio de Administración Tributaria cuando se trate de personas morales y de los sellos digitales previstos en el artículo 29 de este Código, y por un prestador de servicios de certificación autorizado por el Banco de México cuando se trate de personas físicas. El Banco de México cuando se trate de personas físicas. El Banco de México publicará en el Diario Oficial de la Federación la denominación de los prestadores de los servicios mencionados que autorice y, en su caso, la revocación correspondiente. En los documentos...”

“Art. 33.-Las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades, estarán a lo siguiente:

IV. Promover el cumplimiento en materia de presentación de declaraciones, así como las correcciones a su situación fiscal mediante el envío de:

- a) Propuestas de pago o declaraciones prellenadas (las llamadas propuestas).
- b) Comunicados para promover el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
- c) Comunicados para informar sobre inconsistencias detectadas o comportamientos atípicos.

El envío de los documentos señalados en los incisos anteriores, no se considerará inicio de facultades de comprobación.”

Lo destacado es nuestro

“Art. 33 A. Los particulares podrán acudir ante las autoridades fiscales dentro de un plazo de seis días siguientes a aquél en que haya surtido efectos la **notificación de las resoluciones a que se refieren los artículos 41, fracciones I y III, 78, 79 y 81, fracciones I, II y VI de este Código**, así como en los casos en que la autoridad fiscal determine mediante reglas de carácter general, a efecto de hacer las aclaraciones que consideren pertinentes, debiendo la autoridad, resolver en un plazo de seis días contados a partir de que quede debidamente integrado el expediente mediante el procedimiento previsto en las citadas reglas.”

OJO aquí ya son resoluciones

OJO CASOS ESPECÍFICOS

Art. 41 Cuando las personas obligadas a presentar declaraciones, avisos, reportes de información a que se refiere el artículo 28, fracción I apartado B de este Código y demás documentos no lo hagan dentro de los plazos señalados o de conformidad con las disposiciones fiscales, las autoridades fiscales exigirán la presentación del documento o la información respectiva ante las oficinas correspondientes, procediendo de la siguiente forma:

- I. Imponer la multa que corresponda en los términos de este Código y requerir hasta en tres ocasiones la presentación de la información omitida, otorgando al contribuyente un plazo de quince días para el cumplimiento de cada requerimiento. Si no se atienden los requerimientos se impondrán las multas correspondientes que, tratándose de declaraciones, será una multa por cada obligación omitida. La autoridad, después del tercer requerimiento respecto de la misma obligación, podrán aplicar lo dispuesto en la siguiente fracción.
- II. ...
- ...”

Art. 78 Infracciones la omisión de contribuciones por errores aritméticos en las declaraciones, es que se impondrá multa de 20% al 25% de las contribuciones omitidas. En caso de que dichas contribuciones se paguen junto con sus accesorios, dentro de los 15 días.

Art. 79 Infracciones relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes

Art. 81 fracciones I, II y VI

Art. 81 Son infracciones relacionadas con la obligación de pago de las contribuciones; de presentación de declaraciones, reportes, solicitudes, documentación, avisos, información o expedición de constancias, y del ingreso de información a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria.

No presentar declaraciones, las solicitudes, los avisos o las constancias que exijan las disposiciones fiscales, no hacerlo a través de los medios electrónicos que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o presentarlas a requerimiento de las autoridades fiscales. No cumplir los requerimientos de las autoridades fiscales para presentar alguno de los documentos o medios electrónicos a que se refiere esta fracción, o cumplirlos fuera de los plazos señalados en los mismos, o no presentar los reportes de información a que se refiere el artículo 28 fracción I, apartado B de este Código a requerimiento de las autoridades.

Presentar las declaraciones, las solicitudes, los avisos, la información a que se refiere el artículo 17 K de este Código, o expedir constancias, incompletos, con errores o en forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales o bien cuando se presenten con dichas irregularidades, las declaraciones o los avisos en medios electrónicos. Lo anterior no será aplicable tratándose de la presentación en la solicitud de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes.

VI. No presentar aviso de cambio de domicilio o presentarlo fuera de los plazos que señale el Reglamento de este Código, salvo cuando la presentación se efectúe en forma espontánea.

En ese sentido, sólo tener presente de forma muy focalizada el tema
Periodo revisado (ejercicio fiscal)
La obligación que se observa
La cantidad a que se hace referencia
Inconsistencias detectadas.

Una vez conocido ello, lo que procede es hacer una verificación de las declaraciones por periodo, la emisión a que hubo lugar de CFDI, de los que hubieren sido recibidos, la contabilidad, de los estados financieros en caso de haber y muy importante la información bancaria, de conformidad a lo anterior establecer a lo que ha lugar, si fuere motivo de aclaración (recordemos figuras) optar por corregir su situación fiscal, aportar la documentación a que haya lugar, sea el caso llevar a cabo una revisión mas precisa de lo que se presenta.

Aclaración ojo con 33 A pues solo sería en la imposición de sanciones (multas a que se refiere ese artículo)
Pues en este caso la aclaración es en los términos a que se refiere 33 A y que pueden ser solo en los casos a que se refiere dicho precepto.

Lunes 29 de diciembre de 2025

DIARIO OFICIAL

(Edición Vespertina) 275

Resolución del trámite o servicio		
El SAT valorará la información proporcionada y emitirá respuesta a tu aclaración.		
Piazo máximo para que el SAT resuelva el trámite o servicio	Piazo máximo para que el SAT solicite información adicional	Piazo máximo para cumplir con la información solicitada
8 días	Dentro de los 6 días	10 días
¿Qué documento obtengo al finalizar el trámite o servicio?		¿Cuál es la vigencia del trámite o servicio?
Acuse de recibo.		Indefinida.
CANALES DE ATENCIÓN		
Consultas y dudas		Quejas y denuncias
• MarcaSAT de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs., hora del centro de México, excepto días inhábiles, desde cualquier parte del país 55 627 22 725 opción 5 y para el exterior del país (+52) 55 627 22 725 opción 6. • Vía Chat: https://chat.sat.gob.mx, de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs., excepto días inhábiles. • Oficina virtual. Podrás acceder a este canal de atención al agendar tu cita en la siguiente liga: https://citas.sat.gob.mx/ • Atención personal en las oficinas del SAT ubicadas en diversas ciudades del país, como se establece en la siguiente liga: https://www.sat.gob.mx/portal/publico/directorio Los días y horarios siguientes: lunes a jueves de 09:00 a 18:00 hrs. y viernes de 08:30 a 15:00 hrs., excepto días inhábiles.		• Quejas y Denuncias SAT, desde cualquier parte del país 55 885 22 222 y para el exterior del país (+52) 55 885 22 222 (quejas y denuncias). • Correo electrónico: denuncias@sat.gob.mx • En el Portal del SAT: https://www.sat.gob.mx/portal/publico/tramites/quejas-y-denuncias • MarcaSAT 55 627 22 728 opción 8.
Información adicional		
A efecto de que la autoridad fiscal esté en condiciones de resolver la solicitud de aclaración o servicio dentro de los plazos establecidos, esta deberá presentarse en los términos precisados en esta ficha de trámite. Sin embargo, cuando por error hayas presentado tu trámite o servicio, seleccionando una etiqueta diferente a la señalada en esta ficha para el caso de aclaración, el plazo para que la autoridad resuelva el trámite o servicio, comenzará a contar hasta que se haya asignado al área competente. No obstante, tu solicitud se tendrá por presentada en la fecha en que se haya recibido de conformidad con lo señalado en tu acuse de recepción.		
Fundamento jurídico		
Artículos 17-D, 33 y 33-A del CFF.		

115/CFF Solicitud para el pago en parcialidades por la procedencia en la aplicación del estímulo fiscal del Vigésimo Octavo transitorio de la LIF para 2026.

Trámite	Descripción del trámite o servicio	Montos
☒	Solicita realizar pagos hasta en doce parcialidades derivado de la aplicación de los estímulos fiscales establecidos en el Vigésimo Octavo transitorio de la LIF para 2026.	☒ Gratuito
☐		☐ Pago de derechos Costo:
¿Quién puede solicitar el trámite o servicio?		¿Cuándo se presenta?
Personas morales que cuenten con requerimiento en términos de la regla 9.1.22, para la aplicación de los estímulos fiscales establecidos en el Vigésimo Octavo transitorio de la LIF para 2026.		Dentro de los cinco días siguientes a la recepción del requerimiento en términos de la regla 9.1.22, para la procedencia de la aplicación del estímulo fiscal.
¿Dónde puedo presentarlo?		
En el Portal del SAT: • Ingresar en la siguiente liga: www.sat.gob.mx		
INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL TRÁMITE O SERVICIO		
¿Qué tengo que hacer para realizar el trámite o servicio?		
En el Portal de SAT:		
1. Ingresar al portal del SAT, en la liga del apartado ¿Dónde puedo presentarlo? dar clic en Trámites y servicios / Más trámites y servicios / Herramientas de cumplimiento / Presenta tu aclaración, orientación, servicio o solicitud / Registro de aclaración y en el apartado Pasos a seguir da clic en Servicio, o bien, selecciona la siguiente liga: https://www.sat.gob.mx/portal/private/aplicacion/mi-portal		
2. Regístrate en Mi portal, el RFC y Contraseña, y elige Iniciar sesión.		

Ahora bien, en caso de **Aclaración de diferencias o llamadas por el SAT inconsistencias** es de considerarse que habiendo cumplido el contribuyente con su obligación formal, como lo es la presentación de la declaración es que el desconcentrado (SAT), está en posibilidad de hacerle saber al contribuyente las **diferencias** o llamadas **inconsistencias** en que se haya colocado el sujeto contribuyente y que sean detectadas por aquél, caso que podrá acontecer derivado de los datos que éste tenga (los llamados datos institucionales), tanto en el caso de los que tenga, como los obtenidos (propios) y los que tenga a disposición a través de terceros (ello es por el CFDI, la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros), declaraciones, pagos a saber y demás, lo que lleva a que esté en aptitud de **notificar un oficio de invitación** con el que se hace sabedor al contribuyente de la **solicitud de acudir de manera presencial (entrevista) a las oficinas de la autoridad fiscal o en su caso a unirse (conectarse) a una liga a efecto de llevar a cabo la llamada vigilancia profunda.**

En otro caso lo que se hace es notificar **el oficio de invitación donde requiere información al respecto de las omisiones, diferencias, inconsistencias detectadas de lo que consta en la declaración así presentada por el contribuyente o como se refiere de la obtenida de las bases de datos institucionales, así es que se solicita realizar las aclaraciones a través de correo o que se solicita la entrevista por liga o presencial.**

Qué se debe cumplir para su atención?

En el caso de personas físicas, la identificación oficial.

En el caso de las personas jurídicas (de conformidad al art. 19 CFF) aunque en plataforma se señala que será documento notarial donde se identifique como representante legal e identificación oficial del representante legal.

De igual manera como veremos en la página del SAT, se establece:

Que de ser beneficiario de la notificación de un oficio invitación de entrevista de la llamada vigilancia profunda se debe estar a lo siguiente:

- En caso de ser el desahogo en oficinas de autoridad, acudir a las oficinas de la Administración desconcentrada de recaudación o de ser el caso de llevarse a cabo ésta a través de medios electrónicos, se debe ingresar desde el equipo del contribuyente a la liga previamente enviada en la que se debe incluir el oficio invitación (al que se esté dando desahogo). Lo cual debe acontecer en la fecha y hora indicada.
- En la entrevista, la autoridad es que dará a conocer las omisiones, diferencias o inconsistencias detectadas en el cumplimiento de obligaciones que previamente haya realizado el contribuyente.
- Así, al término de la entrevista, el contribuyente citado será beneficiario de orientación a efecto de llevar a cabo en su caso, las aclaraciones o correcciones a que haya lugar, las que deberán realizarse en un plazo de diez días hábiles posteriores al desahogo de la comparecencia ante oficinas de la autoridad.
- De ser el caso en que no hubiere lugar a una cita entrevista, se deberá realizar la aclaración vía correo electrónico ante la autoridad en plazo de diez días hábiles posteriores a la notificación del oficio recibido.

Como podremos advertir a continuación la plataforma del SAT, señala en la parte de fundamento en Ley solo el **art. 33-**

A

En resumen, de recibir correo electrónico en buzón tributario y ahí pareciera se prendiera el foco y ALARMA, pues se piensa se trata de una auditoría.

Y, en ese entendido despues de analizar lo que se debe hacer es aclarar o corregir. Aquí el primer elemento a considerar, en tratándose de ser recipiendario de recibir vigilancia profunda:

- Recibirla no significa, no implica que la autoridad tenga la razón por si mismo, no significa inicio de auditoría.

LO QUE SÍ SIGNIFICA QUE DE DESDE LA PERSPECTIVA DE SUS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL SAT NO HAY COINCIDENCIAS O SE CONSIDERA UN COMPORTAMIENTO ATÍPICO.

- En ese sentido lo que procede es aclarar o corregir.
- Así ese acercamiento con el contribuyente puede deberse a omisiones, diferencias o inconsistencias que pueden estar relacionadas con la DIOT, información presentada por clientes, propuestas de pago. En ese sentido, lo que se tiende a promover es el cumplimiento. El ENVIO NO SE CONSIDERA INICIO DE FACULTADES DE COMPROBACIÓN, pues desde luego que es distinto a las facultades del art. 42. fracc. II, III y IX (más comunes). Las que se caracterizan por tener en su procedimiento la observación de plazos y consecuentemente en su conclusión (resolución definitiva) **el poder hacer valer medios de defensa.**

Orientación, persuasión y cumplimiento voluntario y este no confundirlo (con asuntos de no importancia)

VIGILANCIA PROFUNDA EN PRINCIPIO CONSIDERAR SE ENCAMINA A GENERAR UN CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO UNA PERSUACIÓN, NUNCA CONFUNDIRLO CON UN TEMA SIN IMPORTANCIA.

La vigilancia profunda puede dirigirse a personas físicas o jurídico colectivas (elemento incluyente), no sólo a grandes contribuyentes. No es al que no esta al corriente en cumplimiento de obligaciones (general) y presenta modalidades a saber:

a) Entrevista presencial Ficha de trámite para este año (como ya vimos es la 114 CFF). Personal expone diferencias y plazo para aclararlas el que de conformidad a dicha ficha plazo máximo para cumplir con información solicitada 10 días (habiendo casos de permisibilidad hasta 40).

b) De ser por medios electrónicos la entrevista (se da por la plataforma Microsoft Team) invitación debe enviar la liga, fecha y hora de conexión, de no poder en la fecha establecida se requiere comunicar ello a efecto de que se reprogramme.

c) Vigilancia profunda (la que en la **práctica se conoce como expres**), se da sin presencia ni virtual. Mensajes Ojo la ausencia de entrevista no es que le de menos importancia, lo que quizá al contrario se presente como de “mayor atención” “más compleja”, pues en ese sentido a lo que lleva, es que se deba interpretar por cuenta del contribuyente lo que la autoridad haya advertido o interpretado, lo que por natura lo presenta más complejo, pues se trata de descifrar.

En cualquiera de las situaciones que prevalezca se deberá considerar lo siguiente:

-Tener información debidamente clasificada

Una vez atendida, se debe cuidar lo siguiente:

-La conservación de los documentos que derivan de ello (armar un expediente integrado desde el documentos que recibieron y que dio origen a la “entrevista” cualquiera de las modalidades a las que nos hemos referido, pantallas de registros que hagan advertir la fecha, y hora de atención, el cálculo de los plazos que fuere el caso y desde luego conservar el acuse digital de su atención.

-Podría ser construir una pequeña matriz en la que se destaquen las diferencias y su status (justificadas) los errores detectados y las diferencias pendientes de justificar, considerar que aclarar es complejo. Tener presente que el algoritmo lo que le interesa es diferencia 0.

Tener presente que puede **presencial, virtual y en la práctica vigilancia profunda expres**

Reto, lo constituye el distinguir y evitar una aclaración mal construida, este procedimiento fiscalización moderna, contrario al tradicional no comienza con la llegada de un auditor, si no que se determina en función al cruce de información y la mas importante y lo he dicho en varios foros la información se prepara momento a momento. Mes

En la vigilancia profunda lo que el SAT comunica son: posibles omisiones o inconsistencias, tener claro que ser beneficiario de ella no significa que autoridad tenga la razón. Tengamos presente estamos en un sistema de autodeterminación de contribuciones y a partir de éste, es que se revisa y entonces es motivo de aclaración en términos de la ficha 114/CFF para el ejercicio fiscal 2026.

Tener presente que lo muy cuestionado por la autoridad lo constituye el tema de materialidad a la que se suma la reforma al artículo 29 A fracción IX del Código Fiscal de la Federación pero antes y ahora el cuestionamiento recurrente lo constituye:

La existencia real de las operaciones

La capacidad material para realizarlas

La trazabilidad financiera

Así, la expedición de CFDI no es suficiente para acreditar plenamente una operación para la autoridad fiscal, lo anterior pues la capacidad del SAT se ha incrementado y con ello las posibilidades de para cruzar información proveniente de como ahora dice en la motivación de la visita domiciliar del 49 Bis “*del análisis de las bases de datos como son: Modelo de Administración Tributaria (RFC) y Consulta de Facturación electrónica (Consulta Central CFDI del Servicio de Administración Tributaria a las que tiene acceso esta Administración Central y utiliza... se detectó que emitió COMPROBANTE FISCALES DIGITALES por internet (CFDI) con efecto de ingresos por las siguientes actividades “Servicios de Intermediación de Productos, Actividades de Ventas; Gerencia de Proyectos; Gestión de eventos; Estudio de facilidades y Servicios y Venta de Diversos Productos”.*



Administración General de Auditoría Fiscal Federal.
Administración Central de Fiscalización Estratégica.

Oficio:
R.F.C.:
Orden:
Folio:

Asunto: Se ordena la práctica de visita domiciliaria para verificar que los comprobantes fiscales amparen operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales.

Ciudad de México, 09 de junio de 2026.

C. Representante Legal de:

Esta Administración Central de Fiscalización Estratégica, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, del Servicio de Administración Tributaria, en el ejercicio de sus facultades, le ordena la presente visita domiciliaria, con el objeto o propósito de comprobar que los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que ha emitido por el período del 01 de enero de 2026 al 31 de mayo de 2026, amparen operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales.

De acuerdo con lo anterior, y a efecto de ejercer las facultades de comprobación previstas en el artículo 42, párrafos primero, fracción V, inciso g), y segundo, en relación con los artículos 43, 45 y 49 Bis del Código Fiscal de la Federación vigente; así como a los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII y XVIII, y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria; publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación de 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, Apartado B, fracción III, inciso e) y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracciones V y VI, 23, Apartado E, fracción I, con relación al artículo 22, párrafo último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; reformado mediante Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, y por el que se expide el Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México, publicado en el mismo órgano oficial el 21 de diciembre de 2021, vigente a partir de 01 de enero de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Primero Transitorio de dicho Decreto; en relación con el Artículo Primero, fracciones I, inciso h) y III, del Acuerdo por el que se delegan facultades a los servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2025; así como en los artículos 29-A, fracción IX y 33, último párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente; se le comunica lo siguiente:

Se autoriza para que lleven a cabo la presente visita a los CC. Amelia del Carmen Sánchez Villegas, Zaira Iveth López López, Lucía Guadalupe Sánchez Pantoja, Víctor Manuel Martínez Vázquez y Aelyn Deviana Solorio, visitantes adscritos a esta Administración Central de Fiscalización Estratégica, quienes podrán actuar en el desarrollo de la diligencia, en forma conjunta o separadamente, de conformidad con el artículo 43, fracción II, del Código Fiscal de la Federación.

Bas

Internet HL x DOF - Diario Oficial de la Federación x 31122025-MAT (2).pdf x en computadora del como sac x +

dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5777661&fecha=31/12/2025#gsc.tab=0

Gobernación DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN **www.dof.gob.mx**

Ejemplar de hoy Trámites Servicios Leyes y Reglamentos Preguntas Frecuentes

DOF: 31/12/2025

ACUERDO por el que se delegan facultades a los servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Hacienda.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.

ANTONIO MARTÍNEZ DAGNINO, Jefe del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 2o, 7o, fracción XVIII, 8o, fracción II y 14, fracciones I, II y IX de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 1, 8, fracción XVII y 10 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, y

CONSIDERANDO

Que el Servicio de Administración Tributaria es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el carácter de autoridad fiscal, que tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera;

Que este órgano desconcentrado cuenta con las atribuciones y facultades establecidas en la Ley del Servicio de Administración Tributaria, el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria y en las demás leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y otras disposiciones jurídicas aplicables;

Que el ejercicio de las atribuciones del Servicio de Administración Tributaria corresponde originalmente a su titular quien, a efectos de lograr mayor eficacia en la aplicación de las disposiciones de su competencia, así como para mejorar la eficiencia en el desarrollo de las funciones encomendadas a dicho órgano administrativo desconcentrado, tiene facultad para delegar en los servidores públicos que forman parte del mismo, las facultades establecidas en el Reglamento Interior correspondiente y en otros ordenamientos;

Que, en virtud de las reformas a diversas disposiciones fiscales y aduaneras, con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los objetivos de este órgano administrativo desconcentrado y mejorar la eficiencia en el desarrollo de las funciones a cargo del mismo, resulta necesario delegar facultades en los servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Artículo Primero. Se delegan en los siguientes servidores públicos de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, las facultades que se indican:

I. En el Administrador General de Auditoría Fiscal Federal:

a) Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban la información económica y financiera, con el orden, metodología y características, que permitan relacionar las operaciones, actos o actividades del contribuyente revisado, así como la relativa a las cuentas o cuentas bancarias abiertas a nombre del contribuyente, a efectos de llevar a cabo su revisión fuera de una visita domiciliaria;

b) Llevar a cabo todos los actos y procedimientos relativos al acceso en línea y en tiempo real a la información que obre en los sistemas o registros de los contribuyentes, relacionada con sus obligaciones fiscales, que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables;

CONSULTA POR FECHA

Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Crear Usuario

Búsqueda Avanzada

Top Notas

Normas Oficiales

Quejas y Sugerencias

Obtener Copia del DOF

Verificar Copia del DOF

Enlaces Relevantes

Contactenos

Historia del Diario Oficial

Vacantes en Gobierno

ETM Ex-trabajadores Migratorios

INDICADORES

ESP LAA 11:28 a.m. 17/07/2026

Artículo Primero. Se delegan en los siguientes servidores públicos de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, las facultades que se indican:

I. En el Administrador General de Auditoría Fiscal Federal:

- a) Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban la información económica y financiera, con el orden, metodología y características, que permitan relacionar las operaciones, actos o actividades del contribuyente revisado, así como la relativa a las cuentas o cuentas bancarias abiertas a nombre del contribuyente, a efectos de llevar a cabo su revisión fuera de una visita domiciliaria;
 - b) Llevar a cabo todos los actos y procedimientos relativos al acceso en línea y en tiempo real a la información que obre en los sistemas o registros de los contribuyentes, relacionada con sus obligaciones fiscales, que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables;
 - c) Requerir a los contribuyentes personas morales, la información relativa al nombre, domicilio fiscal, dirección de correo electrónico, teléfono y medios de contacto que, en su caso, tengan habilitados en el buzón tributario, del presidente del consejo de administración, del administrador único o de la persona que tenga ese carácter en su órgano de dirección, así como, en su caso, el nombre del representante legal de los mismos, de conformidad con lo establecido en el Código Fiscal de la Federación;
 - d) Autorizar, en términos de lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación, el uso de herramientas tecnológicas para generar de manera indistinta fotografías, audios o videos del desarrollo de las diligencias que practiquen;
 - e) Informar, mediante oficio a los contribuyentes, a su representante legal y, en el caso de las personas morales, a sus órganos de dirección, los hechos u omisiones que puedan entrañar un incumplimiento en el pago de contribuciones, conocidos con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación;
 - f) Dar a conocer a los contribuyentes, responsables solidarios y demás personas obligadas, los hechos u omisiones imputables a estos, conocidos con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación y hacer constar dichos hechos y omisiones en la resolución provisional en el caso de revisiones electrónicas;
 - g) Determinar la falsedad de los comprobantes fiscales digitales por Internet derivado del ejercicio de facultades de comprobación, y
 - h) **Ordenar y practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar que los comprobantes fiscales amparen operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales, así como llevar a cabo todos los actos y procedimientos establecidos en el artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación.**
- II. En los administradores centrales de Operación de la Fiscalización Nacional, de Análisis Técnico Fiscal, de Planeación y Programación de Auditoría Fiscal Federal, de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal y de Devoluciones y Compensaciones, en los coordinadores y administradores que de ellos dependan, así como en los administradores desconcentrados y subadministradores desconcentrados de auditoría fiscal, las señaladas en la fracción I, incisos a), b), c), d), e) y f) del presente artículo, y
- III. **En el Administrador Central de Fiscalización Estratégica, así como en los coordinadores y administradores que de él dependan, las señaladas en la fracción I, incisos a), b), c), d), e), f), g) y h) del presente artículo.**

Efecto de la publicación

Para que los terceros que recibieron esos CFDI conozcan dicha situación y reviertan el efecto fiscal que les hubieren dado a los mismos, a través de la presentación de una declaración complementaria, para lo cual contarán con un plazo de **30 DÍAS NATURALES a partir de la publicación en el DOF.**

Así, en fecha reciente, es decir el pasado viernes 10 de julio se publicó por la SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO en el DOF, tres oficios de los que se da cuenta a continuación:

*Oficio 500-05-00-00-00-2026-21468 mediante el cual se comunica el nombre y la clave en el Registro Federal de Contribuyentes a que se refiere la fracción X del artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación.

*Oficio 500-05-00-00-00-2026-21469 mediante el cual se comunica el nombre y la clave en el Registro Federal de Contribuyentes a que se refiere la fracción X del artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación.

*Oficio 500-05-00-00-00-2026-21471 mediante el cual se comunica el nombre y la clave en el Registro Federal de Contribuyentes a que se refiere la fracción X del artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación.

* Se relaciona con láminas 45 y 53.

PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

OFICIO 500-05-00-00-00-2026-21468 mediante el cual se comunica el nombre y la clave en el Registro Federal de Contribuyentes a que se refiere la fracción X del artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Hacienda.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.

OFICIO: 500-05-00-00-00-2026-21468

Asunto: Se comunica el nombre y la clave en el Registro Federal de Contribuyentes a que se refiere la fracción X del artículo 49 Bis del CFF.

Esta Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e) y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción II, en relación con el artículo 12, fracción II, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, con relación al artículo 22, párrafo último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; reformado mediante Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, y por el que se expide el Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México, publicado en el mismo órgano oficial el 21 de diciembre de 2021, vigente a partir de 01 de enero de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Primero Transitorio de dicho Decreto; en relación con el Artículo Primero, fracciones I, inciso h) y III, del Acuerdo por el que se delegan facultades a los servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2020, así como en los artículos 29-A, fracción IX, 33, último párrafo, 42, fracción V, inciso g), y 49 Bis, fracciones III, segundo párrafo, VIII, inciso b) y X, del Código Fiscal de la Federación, comunica lo siguiente:

Derivado del ejercicio de las facultades señaladas en el artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación y previo al desahogo del procedimiento establecido en dicho numeral, esta Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, emitió resolución en la que determinó que el contribuyente que se cita en el Anexo 1, que es parte integrante del presente oficio, no desvirtuó la presunción de falsedad de los comprobantes fiscales digitales por Internet emitidos, por lo que se consideraron falsos con efectos generales, al no cumplir con lo establecido en el artículo 29-A, fracción IX del Código Fiscal de la Federación, razón por la que las operaciones contenidas en los mismos no producen ni produjeron efecto fiscal alguno.

Por lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta que la fracción X del artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación, señala que el nombre y la clave en el Registro Federal de Contribuyentes del contribuyente al que se le haya emitido la resolución a que se refieren las fracciones III, párrafo segundo y VIII, inciso b) del mismo artículo, será publicado en el Portal del Servicio de Administración Tributaria y en el Diario Oficial de la Federación dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución, a fin de que los terceros que recibieron comprobantes fiscales digitales por Internet emitidos por

dicho contribuyente, conozcan esta situación y reviertan el efecto fiscal que le hubieron dado a los mismos, a través de la presentación de una declaración complementaria; esta Administración Central de Fiscalización Estratégica adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria en cumplimiento a lo señalado en el citado artículo 49 Bis, fracción X, del Código Fiscal de la Federación, procede a publicar el nombre y la clave en el Registro Federal de Contribuyentes del contribuyente al que se le emitió resolución en la que se determinó que no desvirtuaron la presunción de falsedad de los comprobantes fiscales digitales por Internet emitidos, por lo que se consideraron falsos con efectos generales, al no cumplir con lo establecido en el artículo 29-A, fracción IX del Código Fiscal de la Federación, razón por la que las operaciones contenidas en los mismos no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, por los motivos y fundamentos señalados en la resolución notificada en los términos del artículo 49 Bis, fracciones III, párrafo segundo y VIII inciso b), al contribuyente señalado en el Anexo 1 del presente oficio.

En términos de lo dispuesto por el artículo 49 fracción X, del Código Fiscal de la Federación, el nombre y la clave en el Registro Federal de Contribuyentes del contribuyente que se encuentra en este supuesto, se publicará en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx) así como en el Diario Oficial de la Federación, a fin de que los terceros que recibieron comprobantes fiscales digitales por Internet emitidos por dichos contribuyentes, conozcan esta situación y reviertan el efecto fiscal que les hubieron dado a los mismos, a través de la presentación de una declaración complementaria, para lo cual contarán con un plazo de treinta días naturales a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, y, en caso de no hacerlo, la autoridad les restringirá temporalmente el uso del certificado de sello digital para emitir comprobantes fiscales digitales por Internet, conforme al artículo 17-H Bis, fracción XIV del citado Código.

Atentamente,

Ciudad de México, a 23 de junio de 2026.- Administrador Central de Fiscalización Estratégica, L.C. **Rubén Martín López Rodríguez**.- Rúbrica.

Anexo 1 del oficio número **500-05-00-00-00-2026-21468** de fecha 23 de junio de 2026, con el que se comunica el nombre y la clave en el Registro Federal de Contribuyentes a que se refiere la fracción X del artículo 49 Bis del CFF.

Publicación del nombre y la clave en el Registro Federal de Contribuyentes del contribuyente al que se le emitió resolución en la que se determinó que no SE DESVIRTUO la presunción de falsedad de los comprobantes fiscales digitales por Internet, en los términos del inciso b) de la fracción VIII, en relación con la fracción III, del artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación.

R.F.C.	Nombre, denominación o razón social del Contribuyente	Número y fecha de oficio de resolución	Medio de notificación al contribuyente			
			Notificación por Buzón Tributario		Estados de la autoridad	
			Fecha de notificación	Fecha en que surtió efectos la notificación	Fecha de fijación en los estrados de la Autoridad Fiscal	Fecha en que surtió efectos la notificación
ACC210822JAE	ALVARGA COOPERATIVA CAMARENCE, A.C.	500-05-00-00-00-2026-10269 del 15 de junio de 2026	10/05/2026	22/06/2026		

OFICIO 500-05-00-00-00-2026-21469 mediante el cual se comunica el nombre y la clave en el Registro Federal de Contribuyentes a que se refiere la fracción X del artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Hacienda.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.

OFICIO: 500-05-00-00-00-2026-21469

Asunto: Se comunica el nombre y la clave en el Registro Federal de Contribuyentes a que se refiere la fracción X del artículo 49 Bis del CFF.

Esta Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e) y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción II, en relación con el artículo 12, fracción II, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, con relación al artículo 22, párrafo último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; reformado mediante Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, y por el que se expide el Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México, publicado en el mismo órgano oficial el 21 de diciembre de 2021, vigente a partir de 01 de enero de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Primero Transitorio de dicho Decreto; en relación con el Artículo Primero, fracciones I, inciso h) y III, del Acuerdo por el que se delegan facultades a los servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2025; así como en los artículos 29-A, fracción IX, 33, último párrafo, 42, fracción V, inciso g), y 49 Bis, fracciones, VIII, inciso b) y X, del Código Fiscal de la Federación, comunica lo siguiente:

Derivado del ejercicio de las facultades señaladas en el artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación y previo el desahogo del procedimiento establecido en dicho numeral, esta Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, emitió resolución en la que determinó que el contribuyente que se cita en el **Anexo 1**, que es parte integrante del presente oficio, no desvirtuó la presunción de falsedad de los comprobantes fiscales digitales por Internet emitidos, por lo que se consideran falsos con efectos generales, al no cumplir con lo establecido en el artículo 29-A, fracción IX del Código Fiscal de la Federación, razón por la que las operaciones contenidas en los mismos no producen ni produjeron efecto fiscal alguno.

Por lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta que la fracción X del artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación, señala que el nombre y la clave en el Registro Federal de Contribuyentes del contribuyente al que se le haya emitido la resolución a que se refiere el inciso b) de la fracción VIII del mismo artículo, serán publicados en el Portal del Servicio de Administración Tributaria y en el Diario Oficial de la Federación dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución, a fin de que los terceros que recibieron comprobantes fiscales digitales por Internet emitidos por dicho contribuyente,

conozcan esta situación y reviertan el efecto fiscal que le hubieren dado a los mismos, a través de la presentación de una declaración complementaria; esta Administración Central de Fiscalización Estratégica adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria en cumplimiento a lo señalado en el citado artículo 49 Bis, fracción X, del Código Fiscal de la Federación, procede a publicar el nombre y la clave en el Registro Federal de Contribuyentes del contribuyente al que se le emitió resolución en la que se determinó que no desvirtuó la presunción de falsedad de los comprobantes fiscales digitales por Internet emitidos, por lo que se consideran falsos con efectos generales, al no cumplir con lo establecido en el artículo 29-A, fracción IX del Código Fiscal de la Federación, razón por la que las operaciones contenidas en los mismos no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, por los motivos y fundamentos señalados en las resoluciones notificadas en los términos del artículo 49 Bis, fracción VIII, inciso b), a cada uno de los contribuyentes señalados en el **Anexo 1** del presente oficio.

En términos de lo dispuesto por el artículo 49 fracción X, del Código Fiscal de la Federación, los datos del nombre y la clave en el Registro Federal de Contribuyentes del contribuyente que se encuentra en este supuesto, se publicarán en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx) así como en el Diario Oficial de la Federación, a fin de que los terceros que recibieron comprobantes fiscales digitales por Internet emitidos por dichos contribuyentes, conozcan esta situación y reviertan el efecto fiscal que les hubieren dado a los mismos, a través de la presentación de una declaración complementaria, para lo cual contarán con un plazo de treinta días naturales a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, y, en caso de no hacerlo, la autoridad les restringirá temporalmente el uso del certificado de sello digital para emitir comprobantes fiscales digitales por Internet, conforme al artículo 17-H Bis, fracción XIV del citado Código.

Atentamente,

Ciudad de México, a 22 de junio de 2026.- Administrador Central de Fiscalización Estratégica, L.C. **Rubén Martín López Rodríguez**.- Rúbrica.

Anexo 1 del oficio número **500-05-00-00-00-2026-21469** de fecha 22 de junio de 2026, con el que se comunica el nombre y la clave en el Registro Federal de Contribuyentes a que se refiere la fracción X del artículo 49 Bis del CFF.

Publicación del nombre y la clave en el Registro Federal de Contribuyentes del contribuyente al que se le emitió resolución en la que se determinó que no SE DESVIRTUO la presunción de falsedad de los comprobantes fiscales digitales por Internet, en los términos del inciso b) de la fracción VIII del artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación.

R.F.C.	Nombre, denominación o razón social del Contribuyente	Número y fecha de oficio de resolución	Medio de notificación al contribuyente			
			Notificación por Buzón Tributario		Estrados de la autoridad	
			Fecha de notificación	Fecha en que surtió efectos la notificación	Fecha de fijación en los estrados de la Autoridad Fiscal	Fecha en que surtió efectos la notificación
APR181217P21	ASOCIACIÓN PATRONAL REGION ZAMORA, A.C.	500-05-00-00-00-2026-16393 del 12 de junio de 2026	16/06/2026	19/06/2026		

OFICIO 500-05-00-00-00-2026-21471 mediante el cual se comunica el nombre y la clave en el Registro Federal de Contribuyentes a que se refiere la fracción X del artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Hacienda.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.

OFICIO: 500-05-00-00-00-2026-21471

Asunto: Se comunica el nombre y la clave en el Registro Federal de Contribuyentes a que se refiere la fracción X del artículo 49 Bis del CFF.

Esta Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e) y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción II, en relación con el artículo 12, fracción II, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, con relación al artículo 22, párrafo último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; reformado mediante Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, y por el que se expide el Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México, publicado en el mismo órgano oficial el 21 de diciembre de 2021, vigente a partir de 01 de enero de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Primero Transitorio de dicho Decreto; en relación con el Artículo Primero, fracciones I, inciso h) y III, del Acuerdo por el que se delegan facultades a los servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2025; así como en los artículos 29-A, fracción IX, 33, último párrafo, 42, fracción V, inciso g), y 49 Bis, fracciones III, segundo párrafo, VIII, inciso b) y X, del Código Fiscal de la Federación, comunica lo siguiente:

Derivado del ejercicio de las facultades señaladas en el artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación y previo el desahogo del procedimiento establecido en dicho numeral, esta Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, emitió resolución en la que determinó que el contribuyente que se cita en el **Anexo 1**, que es parte integrante del presente oficio, no desvirtuó la presunción de falsedad de los comprobantes fiscales digitales por internet emitidos, por lo que se consideran falsos con efectos generales, al no cumplir con lo establecido en el artículo 29-A, fracción IX del Código Fiscal de la Federación, razón por la que las operaciones contenidas en los mismos no producen ni produjeron efecto fiscal alguno.

Por lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta que la fracción X del artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación, señala que el nombre y la clave en el Registro Federal de Contribuyentes del contribuyente al que se le haya emitido la resolución a que se refieren las fracciones III, párrafo segundo y VIII, inciso b) del mismo artículo, será publicado en el Portal del Servicio de Administración Tributaria y en el Diario Oficial de la Federación dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución, a fin de que los terceros que recibieron comprobantes fiscales digitales por Internet emitidos por dicho contribuyente, conozcan esta situación y reviertan el efecto fiscal que le hubieren dado a los mismos, a través de la presentación de una declaración complementaria; esta Administración Central de Fiscalización Estratégica adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria en cumplimiento a lo señalado en el citado artículo 49 Bis, fracción X, del Código Fiscal de la Federación, procede a publicar el nombre y la clave en el Registro Federal de Contribuyentes del

contribuyente al que se le emitió resolución en la que se determinó que no desvirtuaron la presunción de falsedad de los comprobantes fiscales digitales por internet emitidos, por lo que se consideran falsos con efectos generales, al no cumplir con lo establecido en el artículo 29-A, fracción IX del Código Fiscal de la Federación, razón por la que las operaciones contenidas en los mismos no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, por los motivos y fundamentos señalados en la resolución notificada en los términos del artículo 49 Bis, fracciones III, párrafo segundo y VIII, inciso b), al contribuyente señalado en el **Anexo 1** del presente oficio.

En términos de lo dispuesto por el artículo 49 fracción X, del Código Fiscal de la Federación, el nombre y la clave en el Registro Federal de Contribuyentes del contribuyente que se encuentra en este supuesto, se publicará en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx) así como en el Diario Oficial de la Federación, a fin de que los terceros que recibieron comprobantes fiscales digitales por Internet emitidos por dichos contribuyentes, conozcan esta situación y reviertan el efecto fiscal que les hubieren dado a los mismos, a través de la presentación de una declaración complementaria, para lo cual contarán con un plazo de treinta días naturales a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, y, en caso de no hacerlo, la autoridad les restringirá temporalmente el uso del certificado de sello digital para emitir comprobantes fiscales digitales por Internet, conforme al artículo 17-H Bis, fracción XIV del citado Código.

Atentamente.

Ciudad de México, a 24 de junio de 2026.- Administrador Central de Fiscalización Estratégica, L.C. **Rubén Martín López Rodríguez**.- Rúbrica.

Anexo 1 del oficio número 500-05-00-00-00-2026-21471 de fecha 24 de junio de 2026, con el que se comunica el nombre y la clave en el Registro Federal de Contribuyentes a que se refiere la fracción X del artículo 49 Bis del CFF.

Publicación del nombre y la clave en el Registro Federal de Contribuyentes del contribuyente al que se le emitió resolución en la que se determinó que no SE DESVIRTUO la presunción de falsedad de los comprobantes fiscales digitales por internet, en los términos del inciso b) de la fracción VIII, en relación con la fracción III, del artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación.

R.F.C.	Nombre, denominación o razón social del Contribuyente	Número y fecha de oficio de resolución	Medio de notificación al contribuyente			
			Notificación por Buzón Tributario		Estrados de la autoridad	
			Fecha de notificación	Fecha en que surtió efectos la notificación	Fecha de fijación en los estrados de la Autoridad Fiscal	Fecha en que surtió efectos la notificación
CSP170608IV8	CONFEDERACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS PODERES DE LOS ESTADOS, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA REPUBLICA MEXICANA	500-05-00-00-00-2026-21169 del 16 de junio de 2026	22/06/2026	23/06/2026		

